

**REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
FUSION BPO SERVICES S.A.S.**

CAPÍTULO I

PREÁMBULO. El presente es el Reglamento Interno de Trabajo prescrito por FUSION BPO SERVICES S.A.S. (la “Empresa”), con domicilio principal en Medellín, y a sus disposiciones quedan sometidos tanto la Empresa como todos sus Empleados. Este Reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo celebrados o que se celebren con todos los Empleados, salvo estipulaciones en contrario, que sin embargo, sólo pueden ser favorables al Empleado.

**CAPÍTULO II
CONDICIONES DE ADMISIÓN**

ARTÍCULO 1. Quien aspire a tener un cargo en la Empresa debe seguir un procedimiento de selección de personal definido para cada caso, de acuerdo con los perfiles de los cargos establecidos por la Empresa. Por otra parte, el aspirante deberá presentar, como mínimo, los siguientes documentos:

- a. Hoja de vida actualizada.
- b. Certificado del último empleador con quien haya trabajado, en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada, el salario devengado y la causa del retiro.
- c. Documento de identidad, como cédula de ciudadanía, contraseña, documento de extranjería o pasaporte.
- d. Certificado médico de ingreso expedido por la empresa.

PARÁGRAFO 1. Los gastos de exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para admisión serán sufragados en su totalidad por el empleador.

PARÁGRAFO 2 La Empresa podrá establecer de acuerdo con su política de selección de personal, que le sean presentados, además de los documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o no admitir al aspirante. Sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, certificaciones o datos prohibidos

**INTERNAL RULES OF WORK
FUSION BPO SERVICES S.A.S.**

CHAPTER I

PREAMBLE. These are the Internal Labor Regulations prescribed by FUSION BPO SERVICES S.A.S. (the “Company”), with its principal place of business in Medellín, and its provisions apply to both the Company and all of its Employees. These Regulations are part of the individual employment agreements entered into or to be entered into with all Employees, unless otherwise stipulated, which however, can only be favorable to the Employee.

**CHAPTER II
ADMISSION CONDITIONS**

ARTICLE 1. Whoever aspires to hold a position in the Company must follow a personnel selection procedure defined for each case, according to the profiles of the positions established by the Company. On the other hand, the applicant must present, at least, the following documents:

- a. Updated Resume.
- b. A certificate from the last employer with whom the applicant worked, stating the length of service, the nature of the work performed, the salary earned and the cause of retirement.
- c. ID document such as citizenship card password, foreigner's document or passport.
- d. Medical certificate of entry issued by the company.

PARAGRAPH 1. The costs of medical, clinical and paraclinical examinations for admission shall be borne entirely by the employer.

PARAGRAPH 2 The Company may establish, in accordance with its personnel selection policy that, in addition to the documents mentioned above, all those that it considers necessary for admitting or not admitting the applicant that are presented to it. However, such requirements must not include documents, certifications or data expressly prohibited by the legal regulations for this purpose. Accordingly, the Company shall not require the inclusion in job

expresamente por las normas jurídicas para tal efecto. En consecuencia, la Empresa no exigirá la inclusión en formatos o cartas de solicitud de empleo “datos acerca del estado civil de las personas, número de hijos que tenga, la religión que profesan o el partido político al cual pertenezca” (artículo 1º Ley 13 de 1972); lo mismo que la exigencia de la prueba de gravidez para las mujeres, salvo que se trate de actividades catalogadas como de alto riesgo (artículo 43, C.N. artículos primero y segundo, convenio No. 111 de OIT, Resolución No. 003941 de 1994 del Ministerio de la Protección Social), el examen de VIH (artículo 22 Decreto reglamentario No. 559 de 1991), ni la libreta militar (artículo 111 Decreto 2150 de 1995).

PERIODO DE PRUEBA

ARTÍCULO 2. La Empresa, una vez admitido el aspirante, podrá estipular con él un período inicial de prueba, que tendrá por objeto apreciar por parte del primero, las aptitudes del Empleado y por parte de éste, la conveniencia de las condiciones de trabajo.

ARTÍCULO 3. El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario, los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo.

ARTÍCULO 4. El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año, el período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses. Cuando entre un mismo empleador y Empleado se celebren contratos de trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato.

ARTÍCULO 5. Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento, sin previo aviso y sin indemnización alguna, pero si expirado el período de prueba el Empleado continuare al servicio de la Empresa, con consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquél a éste se considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de prueba. Los Empleados en período de prueba gozan de todas las prestaciones.

application forms or letters of “data on the marital status of people, the number of children they have, the religion they practice or the political party to which they belong” (article 1, Law 13 of 1972); as well as the requirement of proof of pregnancy for women, save and except in the case of activities catalogued as high risk (article 43, National Constitution, first and second articles, ILO Convention No. 111, Resolution No. 003941 of 1994 of the Ministry of Social Protection (Ministerio de Protección Social), the AIDS test (article 22 Regulatory Decree No. 559 of 1991), nor the military passbook (article 111 Decree 2150 of 1995).

PROBATIONARY PERIOD

ARTICLE 2. Once the applicant has been admitted, the Company may stipulate with it an initial probationary period, the purpose of which shall be to assess, on the part of the former, the aptitudes of the Employee and, on the part of the latter, the suitability of the working conditions.

ARTICLE 3. The probationary period must be stipulated in writing; otherwise, the services are understood to be regulated by the general rules of the employment agreement.

ARTICLE 4. The probationary period may not exceed two (2) months. In fixed-term employment agreements whose duration is less than one (1) year, the probationary period may not exceed one-fifth of the term initially agreed for the respective agreement, but may not exceed two months. Where successive employment agreements are concluded between the same Employer and Employee, the probationary period stipulation is not valid, except for the first agreement.

ARTICLE 5. During the probationary period, the agreement may be terminated unilaterally at any time, without prior notice and without any indemnity, but if after the expiration of the probationary period the Employee continues to serve the Company, with express or tacit consent, for that reason alone, the services rendered by the Employee to the Company shall be deemed to be governed by the rules of the employment agreement from the beginning of said probationary period. Probationary Employees are entitled to all benefits.

CAPÍTULO III
TRABAJADORES
TRANSITORIOS

ACCIDENTALES O

ARTÍCULO 6. Son Empleados accidentales o transitorios, los que se ocupen en labores de corta duración, no mayor de un mes y de índole distinta a las actividades normales de la Empresa. Estos Empleados tienen derecho, además del salario, al descanso remunerado en dominicales y festivos, a su afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral, así como a los beneficios que ello conlleva y al pago de las prestaciones sociales correspondientes. (Artículo 6, C. S. T.)

CAPÍTULO IV
HORARIO DE TRABAJO

ARTÍCULO 7. La jornada ordinaria de trabajo de la Empresa será la máxima semanal legal.

Las horas de entrada y de salida de los Empleados de la Empresa son las que se expresan a continuación de acuerdo con el horario asignado al trabajador.

Jornada diurna

- 6 AM a 3 PM
- 7 AM a 4 PM
- 8 AM a 5 PM
- 9 AM a 6 PM
- 10 AM a 7 PM
- 11 AM a 8 PM

Los anteriores turnos tendrán una interrupción de una (1) hora distribuida entre almuerzo y/o descansos. El horario de este descanso será programado y/o aprobado por operaciones.

Jornada nocturna

- 6 PM a 1 AM
- 7 PM a 2 AM
- 8 PM a 3 AM
- 10 PM a 6 AM

Por regla general esta jornada podrá ser distribuida de acuerdo a las necesidades horarias de la empresa entre los días lunes y sábado, de conformidad con la

CHAPTER III
INTERIM OR TEMPORARY EMPLOYEES

ARTICLE 6. Accidental or temporary employees are those who are engaged in short-term work, not exceeding one month and of a nature different from the normal activities of the Company. These Employees are entitled, in addition to their salary, to paid rest on Sundays and holidays, to their affiliation to the Comprehensive Social Security System, as well as to the benefits that this entails and to the payment of the corresponding social benefits. (Article 6, Substantive Labor Code (Código Sustantivo del Trabajo, C.S.T.))

CHAPTER IV
WORK SCHEDULE

ARTICLE 7. The Company's ordinary working hours shall be the maximum legal weekly working hours.

The hours of arrival and departure of the Company's Employees are as follows, in accordance with the employee's assigned schedule.

Workday

- 6 AM to 3 PM
- 7 AM to 4 PM
- 8 AM to 5 PM
- 9 AM to 6 PM
- 10 AM to 7 PM
- 11 AM to 8 PM

The above shifts will have an interruption of one (1) hour distributed for lunch and/or breaks. The schedule for this break will be determined and/or approved by operations.

Night shift

- 6 PM a 1 AM
- 7 PM a 2 AM
- 8 PM a 3 AM
- 10 PM a 6 AM

As a general rule, this workday may be distributed according to the hourly needs of the company between Mondays and Saturdays, in accordance with the ordinary workday established in Article 161 of the

jornada ordinaria establecida en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. En este sentido los sábados serán considerados como un día hábil de trabajo. Por otro lado, y de acuerdo con las necesidades horarias de la Compañía, la jornada podrá distribuirse de lunes a viernes en jornadas flexibles de trabajo en los términos del Artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Estas jornadas podrán ser aplicadas por el empleador de acuerdo a su facultad de realizar modificaciones unilaterales en los contratos de trabajo. Igualmente tendrán diez (10) minutos en la tarde, para realizar pausas activas. Que serán lideradas por el Facilitador de cada Proceso. Estos podrán ser vistos como los descansos designados para cada empleado proporcionados por la compañía. PARÁGRAFO 1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 164 del C. S. de T., las cuarenta y ocho (48) horas de trabajo pueden repartirse de lunes a viernes, con el fin exclusivo de permitir a los Empleados el descanso durante todo el sábado. Ampliación que no constituye trabajo suplementario o de horas extras. El límite semanal se ajustará de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2101, en su artículo 2. PARÁGRAFO 2. Los días de descanso y el horario que tiene actualmente asignado el personal, puede cambiar dependiendo de las necesidades de la operación del negocio. PARÁGRAFO 3. La Empresa reconocerá los recargos que haya lugar por el trabajo en día dominical o festivo y concederá los descansos compensatorios que correspondan conforme a lo establecido en los artículos 178 y 179 del C.S.T. PARÁGRAFO 4. Cuando el trabajo dominical es habitual, por cada domingo o festivo trabajado se reconocerá un día compensatorio remunerado a la semana siguiente sin perjuicio del pago de su retribución en dinero, de acuerdo al Artículo 180 del C.S.T; y el pago del salario ordinario por las horas laboradas más el respectivo recargo dominical, es decir un recargo del 75% por cada hora.	Substantive Labor Code. In this sense, Saturdays will be considered as a working day. On the other hand, and in accordance with the Company's hourly needs, the workday may be distributed from Monday to Friday in flexible workdays under the terms of Article 161 of the Substantive Labor Code. These working days may be applied by the employer in accordance with its power to make unilateral modifications to employment contracts. They shall also have ten (10) minutes in the afternoon to take active breaks. They shall be led by the Facilitator of each Process. These may be viewed as designated breaks for each employee provided by the company. PARAGRAPH 1. In accordance with article 164 of the C.S.T., the forty-eight (48) working hours may be distributed from Monday to Friday, with the exclusive purpose of allowing Employees to rest during the entire Saturday. Extension not constituting supplementary work or overtime. The weekly limit will be adjusted in accordance with the provisions of Law 2101, article 2. PARAGRAPH 2. The days of rest and the schedule currently assigned to the staff may change depending on the needs of the operation of the business. PARAGRAPH 3. The Company shall recognize any surcharges for work on a Sunday or holiday and shall grant the corresponding compensatory breaks in accordance with articles 178 and 179 of the C.S.T. PARAGRAPH 4. When Sunday work is customary, for each Sunday or holiday worked a remunerated compensatory day shall be recognized the following week without prejudice to the payment of its remuneration in cash, in accordance with Article 180 of the C.S.T; and the payment of the ordinary salary for the hours worked plus the respective Sunday surcharge, namely, a surcharge of 75% for each hour. PARAGRAPH 5. When the functions of the Employee entail – among others – performing acts of direction, trust and management, since for example he
---	--

PARÁGRAFO 5. Cuando las funciones del Empleado implican – entre otros - realizar actos de dirección, confianza y manejo, puesto que por ejemplo administra asuntos de absoluta reserva, tiene a su disposición bienes y dineros del Empleador, tiene personal a su cargo y facultades para representar al Empleador, el Empleado estará excluido de la jornada laboral, de manera que se encuentra obligado a laborar todo el tiempo necesario para la ejecución de sus funciones y el cumplimiento de sus obligaciones. CAPÍTULO V HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO ARTÍCULO 8. Trabajo diurno es el comprendido entre las 6:00 a. y las 09:00 p.m. y el trabajo nocturno es el comprendido entre las 09:00 p.m. y las 6:00 a.m., salvo que la legislación laboral vigente determine otra cosa. ARTÍCULO 9. Trabajo suplementario o de horas extras es el que excede de la jornada ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal. Para su reconocimiento deberá ser previamente autorizado por la Empresa. PARÁGRAFO 1. La Empresa podrá establecer turnos especiales de trabajo nocturno que no den lugar al pago de horas extras o trabajo suplementario. PARÁGRAFO 2. Quedan excluidos de la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo los Empleados de dirección, confianza y/o manejo. PARÁGRAFO 3. La Empresa no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras sino cuando expresamente lo autorice a sus Empleados. ARTÍCULO 10. El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los casos señalados en el artículo 163 del Código Sustantivo del Trabajo, sólo podrá efectuarse en dos (2) horas diarias. ARTÍCULO 11. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y del recargo por trabajo nocturno, en su caso, se efectuará junto con el salario del período siguiente. ARTÍCULO 12. La Empresa no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras, sino cuando expresamente lo autorice a sus Empleados.	administers matters of absolute reserve, it has at its disposal goods and monies of the Employer, it has personnel in its charge and powers to represent the Employer, the Employee shall be excluded from the working day, in such a way that it is bound to work all the time necessary for the execution of its functions and the fulfillment of its obligations. CHAPTER V OVERTIME AND NIGHT WORK ARTICLE 8. Diurnal work is work between 6:00 a.m. and 09:00 p.m. and night work is work between 09:00 p.m. and 6:00 a.m., unless current labor legislation determines otherwise. ARTICLE 9. Supplementary work or overtime is that which exceeds the ordinary working day and in any case that which exceeds the legal maximum. In order to be recognized, it must be previously authorized by the Company. PARAGRAPH 1. The Company may establish special night work shifts that do not result in the payment of overtime or supplementary work. PARAGRAPH 2. Managerial, trusted and/or management employees are excluded from the regulation on maximum legal working hours. PARAGRAPH 3. The Company shall not recognize supplementary or overtime work unless it expressly authorizes its Employees to do so. ARTICLE 10. Supplementary work or overtime, with the exception of the cases indicated in article 163 of the Substantive Labor Code, may only be performed in two (2) hours per day. ARTICLE 11. The payment of supplementary work or overtime and the night work surcharge, if applicable, shall be made together with the salary of the following period. ARTICLE 12. The Company shall not recognize supplementary or overtime work unless it expressly authorizes its Employees to do so. ARTICLE 13. Compensatory days, overtime and the work or compulsory attendance of Employees to certain activities related to the Company's work or
--	---

ARTÍCULO 13. Los días compensatorios, las horas extras y el trabajo o asistencia obligatoria de los Empleados a determinadas actividades relacionadas con el quehacer laboral de la Empresa o el desarrollo organizacional, serán regulados por una política especial para esta materia. Cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdo entre la Empresa y sus Empleados a diez (10) horas diarias, no se podrá en el mismo día laborar horas extras. CAPÍTULO VI DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIO ARTÍCULO 14. Serán de descanso obligatorio compensatorio, los domingos y días de fiesta que sean reconocidos como tales en la legislación laboral colombiana. PARÁGRAFO 1. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, los Empleados tendrán derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado (artículo 26, numeral 5^o Ley 50 de 1990). PARÁGRAFO 2. TRABAJO DOMINICAL Y FESTIVO. 1. El trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas. 2. Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado solo tendrán derecho los Empleados, si trabajan, al recargo establecido en el numeral anterior. 3. Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales previstas en el artículo 20 literal e) de la Ley 50 de 1990. PARÁGRAFO 3. Los Empleados podrán convenir con la Empresa su día de descanso obligatorio el día sábado o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como descanso dominical obligatorio institucionalizado.	organizational development shall be regulated by a special policy for this matter. When the workday is extended by agreement between the Company and its Employees to ten (10) hours per day, overtime may not be worked on the same day. CHAPTER VI LEGALLY BINDING DAYS OF REST ARTICLE 14. Compensatory rest shall be compulsory on Sundays and public holidays recognized as such in Colombian labor legislation. PARAGRAPH 1. When the workday agreed upon by the parties in days or hours does not involve the rendering of services on all working days of the week, Employees shall be entitled to the remuneration of Sunday rest in proportion to the time worked (article 26, numeral 5^o Law 50 of 1990). PARAGRAPH 2. SUNDAY AND FESTIVE WORK. 1. Work on Sundays and public holidays shall be remunerated with a surcharge of seventy-five percent (75%) of the ordinary wage in proportion to the hours worked. 2. If another day of paid rest coincides with Sunday, Employees shall only be entitled, if they work, to the surcharge established in the previous numeral. 3. The exception is the case of the thirty-six (36) hours per week provided for in Article 20(e) of Law 50 of 1990. PARAGRAPH 3. Employees may agree with the Company their obligatory day of rest on Saturday or Sunday, which shall be recognized in all its aspects as an institutionalized mandatory Sunday rest. Construe the Sunday expression contained in the labor regime in this sense exclusively for purposes of the institutionalized mandatory Sunday rest.
--	--

Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este sentido exclusivamente para el efecto del descanso dominical obligatorio institucionalizado. PARÁGRAFO 4. AVISO SOBRE TRABAJO DOMINICAL. Cuando se tratare de trabajos habituales o permanentes en domingo, la Empresa debe fijar en lugar público del establecimiento, con anticipación de doce (12) horas por lo menos, la relación del personal de Empleados que por razones del servicio no pueden disponer el descanso dominical. En esta relación se incluirán también el día y las horas de descanso compensatorio (artículo 185, CS, T.). ARTÍCULO 15. El descanso en los días domingos y los demás días expresados en el artículo 16 de este reglamento, tiene una duración mínima de veinticuatro (24) horas salvo la excepción consagrada en el literal c) del artículo 20 de la Ley 50 de 1990. ARTÍCULO 16. Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de diciembre de 1983, la Empresa suspendiere el trabajo, ésta deberá pagarlo como si se hubiera realizado. No está obligada a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso para la suspensión o compensación o estuviere prevista en el reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral. Este trabajo se remunerará sin que se entienda como trabajo suplementario o de horas extras. (Artículo 178 C.S.T.) VACACIONES REMUNERADAS ARTÍCULO 17. Los Empleados que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (artículo 186, numeral primero C.S.T.). ARTÍCULO 18. La época de las vacaciones debe ser señalada por la Empresa a más tardar dentro del año siguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición de los Empleados, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. La Empresa notificará a los Empleados con quince (15) días de anticipación la fecha en que le concederán las vacaciones (artículo 187, C.S.T.). PARÁGRAFO: Todo requerimiento de vacaciones deberá ser aprobado por el Gerente de Cuentas el	PARAGRAPH 4. NOTICE OF SUNDAY WORK. In the case of habitual or permanent work on Sunday, the Company must fix in public place of the establishment, with anticipation of twelve (12) hours at least, the list of the staff of Employees who for reasons of the service cannot have the Sunday rest. This list shall also include the day and hours of compensatory rest (article 185, CS, T.). ARTICLE 15. The rest on Sundays and the other days expressed in article 16 of these regulations has a minimum duration of twenty-four (24) hours, save for the exception contained in literal c) of article 20 of Law 50 of 1990. ARTICLE 16. When the Company suspends work due to a holiday not determined in Law 51 of December 22, 1983, the Company shall pay for it as if it had been done. It is not bound to pay it when there has been an express agreement for suspension or compensation or when it is provided for in the regulations, covenant, collective agreement or arbitral award. This work shall be remunerated without it being understood as supplementary or overtime work. (Article 178 C.S.T.) PAID VACATIONS ARTICLE 17. Employees who have rendered their services during one (1) year are entitled to fifteen (15) consecutive working days of paid vacations (article 186, first numeral C.S.T.). ARTICLE 18. The time of vacation must be indicated by the Company no later than the following year and must be granted ex officio or at the request of the Employees, without jeopardizing the service and the effectiveness of the rest. The Company shall notify Employees fifteen (15) days in advance of the date on which the vacation shall be granted (article 187, C.S.T.). PARAGRAPH: All vacation requests must be approved by the Account Manager who will verify availability according to the needs of the company. ARTICLE 19. If there is a justified interruption in the enjoyment of vacations, Employees do not lose the right to resume them (article 188, C.S.T.).
---	--

cual verificará disponibilidad de acuerdo a las necesidades de la empresa.

ARTÍCULO 19. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, los Empleados no pierden el derecho a reanudarlas (artículo 188, C.S.T.).

ARTÍCULO 20. La Empresa y los Empleados podrán acordar por escrito, previa solicitud de cada Empleado, que se pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones.

Cuando el contrato termina sin que el Empleado hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de éstas en dinero procederá por un año cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de año. En todo caso para la compensación de vacaciones, se tendrá como base el último salario devengado por el Empleado (Artículo 189, C. S. T.).

ARTÍCULO 21. En todo caso los Empleados gozarán anualmente, por lo menos de seis (6) días hábiles de vacaciones que no son acumulables. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos (2) años.

La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de labores técnicas, especializadas, y/o de confianza (artículo 190, C.S.T).

ARTÍCULO 22. La Empresa puede determinar, para todos o parte de los Empleados, una época fija para las vacaciones simultáneas, y si así lo hiciere, para los que en tal época no llevaran un año cumplido de servicios, se entenderá que las vacaciones que gocen son anticipadas y se abonarán a las que se causen al cumplir cada uno el año de servicio; al Empleado que se retire antes, no se le exigirá que reintegre el valor recibido por dicho concepto.

ARTÍCULO 23. Durante el período de vacaciones los Empleados recibirán el salario ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ella. En consecuencia, sólo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el salario sea variable las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por la Empresa en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan.

ARTICLE 20. The Company and the Employees may agree in writing, at the request of each Employee, to pay in cash up to half of the vacations.

When the agreement ends without the Employee having enjoyed vacations, their compensation shall proceed for one year of services rendered and proportionally for a fraction of a year. In any case, the compensation for vacations shall be based on the last salary earned by the Employee (Article 189, C. S. T.).

ARTICLE 21. In any case, Employees shall enjoy annually at least six (6) working days of vacation that cannot be accumulated. Parties may agree to accumulate the remaining vacation days for up to two (2) years.

The accumulation may be for up to four (4) years, when technical, specialized, and/or trust work is involved (article 190, C.S.T).

ARTICLE 22. The Company may determine, for all or part of the Employees, a fixed time for simultaneous vacations, and if it does so, for those who in such time do not have a completed year of service, it shall be understood that the vacations they enjoy are anticipated and shall be paid to the vacations caused when each one completes the year of service; the Employee who retires earlier shall not be required to reimburse the value received for such concept.

ARTICLE 23. During the vacation period, Employees shall receive the ordinary salary they are earning on the day they begin to enjoy it. Accordingly, only the value of work on days of obligatory rest and the value of supplementary work or overtime shall be excluded for the settlement of vacations. When the salary is variable, the vacations shall be paid with the average of the amount accrued by the Company in the year immediately prior to the date on which they are granted.

ARTICLE 24. The Company shall keep a record of vacations in which the date of entry of each Employee, the date on which he takes its vacations, the date on which he terminates them, and the remuneration thereof shall be recorded. (Article 5, Decree 13 of 1967)

ARTÍCULO 24. La Empresa llevará un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha de ingreso de cada Empleado, fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la remuneración de las mismas. (artículo 5, Decreto 13 de 1967)

PARÁGRAFO. En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los Empleados tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado. (artículo 3, parágrafo, Ley 50 de 1990)

PERMISOS

ARTÍCULO 25. La Empresa concederá a sus Empleados los permisos necesarios para (i) el ejercicio del derecho al sufragio, (ii) el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, (iii) licencia de maternidad y paternidad, (iv) casos de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, (v) concurrir en su caso al servicio médico correspondiente, (vi) desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización, (vii) ausentarse en caso de fallecimiento del cónyuge y/o compañera/o permanente, hijos, padres, hermanos y abuelos del Empleado, y (viii) asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con la debida oportunidad a su jefe inmediato dentro de la Empresa, de ser posible, y a sus representantes, y que en los dos últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la Empresa.

ARTÍCULO 26. La autorización de permisos que requiera el Empleado la tramitará ante su supervisor inmediato, bien sea mediante solicitud verbal o escrita.

La concesión de los permisos anteriormente mencionados o de cualquier otro permiso estará sujeta a las siguientes condiciones:

1. En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior o posterior al hecho que la constituye o al tiempo de ocurrir ésta, según lo permitan las circunstancias y, en todo caso, deberá demostrar mediante cualquier medio probatorio, la ocurrencia del hecho que alega. Se hace absolutamente indispensable que los Empleados comuniquen a su superior jerárquico la ocurrencia del hecho y la imposibilidad de asistir

PARAGRAPH For fixed-term agreements of less than one (1) year, Employees shall be entitled to vacation pay in proportion to the time worked. (Article 3, paragraph, Law 50 of 1990)

PERMISSIONS

ARTICLE 25. The Company shall grant its Employees the necessary leave for (i) the exercise of the right to suffrage, (ii) the performance of temporary official positions of forced acceptance, (iii) maternity and paternity leave, (iv) cases of serious domestic calamity duly proven, (v) to attend the corresponding medical service, (vi) to perform union commissions inherent to the organization, (vii) be absent in the event of the death of the Employee's spouse and/or permanent partner, children, parents, siblings and grandparents, and (viii) attend the burial of their co-employees, provided that they give timely notice to their immediate supervisor within the Company, if possible, and their representatives, and that in the latter two cases, the number of those absent is not such as to impair the operation of the Company.

ARTICLE 26. The authorization of permissions required by the Employee shall be processed before his immediate supervisor, either by verbal or written request.

The granting of the aforementioned permissions or any other permission shall be subject to the following conditions:

1. In the event of a serious domestic calamity, the timing of the notice may be prior or subsequent to the event constituting it or to the time of its occurrence, as the circumstances allow it and, in any case, the occurrence of the alleged event must be demonstrated by any evidentiary means. It is absolutely essential that Employees inform their hierarchical superior of the occurrence of the fact and of the impossibility of attending work on that day or workday. For these purposes, the following shall be understood as domestic calamity:

- a. Any situation in which the Employee is physically or morally unable to attend work.

ese día o esa jornada al trabajo. Para estos efectos se entenderá por calamidad doméstica lo siguiente:

a. Toda situación en que se encuentre el Empleado que le impida, física o moralmente, asistir al trabajo.

b. Toda situación que se presente en el hogar del Empleado que requiera necesariamente su presencia, como, por ejemplo, daños imprevistos cuyo arreglo no pueda dar espera.

c. Toda situación de caso fortuito o fuerza mayor, como catástrofes naturales o derivadas de la acción de un tercero que afecten al Empleado, a sus familiares hasta el (i) cuarto grado de consanguinidad (ii) segundo grado de afinidad (iii) primer grado civil, al cónyuge o al compañero/a permanente, o a su hogar.

2. En caso de fallecimiento del cónyuge, compañero permanente, hijos, padres, hermanos y abuelos del Empleado, la Empresa debe reconocer una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, cualquiera sea la modalidad de contratación o de vinculación laboral. Los Empleados deberán demostrar el hecho mediante documento expedido por la autoridad competente dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia (Ley 1280 de 2009).

3. En caso de que el Empleado haga uso del descanso remunerado en la época del parto, tomará las 18 semanas de licencia a que tiene derecho de acuerdo a la ley, una semana antes del parto y diecisiete después, las primeras doce semanas deberán ser tomadas por la madre, y las seis siguientes podrán ser distribuidas entre los padres de común acuerdo; dicho periodo de tiempo podrá ser reemplazado por el permiso parental flexible establecido en el parágrafo quinto de la Ley 2114 de 2021, el cual permite al empleado reemplazar una semana de licencia por dos semanas de trabajo medio tiempo.

El esposo o compañero permanente tendrá derecho a dos semanas de licencia remunerada de paternidad de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2114 de 2021, y se ajustará conforme a lo estipulado en la misma.

b. Any situation occurring in the Employee's home that necessarily requires its presence, such as, for example, unforeseen damages whose arrangement cannot wait.

c. Any situation of an Act of God or force majeure, such as natural catastrophes or those resulting from the action of a third party affecting the Employee, its relatives up to (i) the fourth degree by blood (ii) the second degree by marriage (iii) the first civil degree, to the spouse or permanent partner, or its home.

2. In the event of the death of the Employee's spouse, permanent partner, children, parents, siblings and grandparents, the Company must recognize a paid leave of five (5) working days for mourning, regardless of the type of hiring or employment relationship. Employees must prove the fact by means of a document issued by the competent authority within thirty (30) days following its occurrence (Law 1280 of 2009).

3. In the event that the Employee makes use of the paid leave at the time of delivery, it shall take the 18 weeks of leave to which it is entitled according to the law, one week before the delivery and seventeen after, the first twelve weeks shall be taken by the mother, and the following six may be distributed between the parents by mutual agreement; such period of time may be replaced, by the flexible parental leave established in paragraph five of Law 2114 of 2021. Which allows the Employee to replace one week of leave with two weeks of part-time work.

The husband or permanent partner shall be entitled to two weeks of paid paternity leave in accordance with the provisions of Law 2114 of 2021, and shall be adjusted in accordance with the provisions thereof.

The only valid support for the granting of paid paternity leave is the Civil Birth Registry, which must be submitted to the EPS within 30 days following the date of birth of the minor

El único soporte válido para el otorgamiento de licencia remunerada de paternidad es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del menor. 4. En caso de entierro de compañeros de trabajo; el aviso puede ser hasta con un día de anticipación. El permiso se concederá a un número de Empleados que no supere el diez por ciento (10%) de los Empleados totales de la Empresa. 5. En los casos relacionados con el sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa aceptación y concurrencia al servicio médico correspondiente, el aviso se hará con la anticipación que las circunstancias lo permitan. Salvo convención en contrario y a excepción del caso de concurrencia al servicio médico correspondiente, el tiempo empleado en estos permisos pueden descontarse al Empleado o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas a su jornada ordinaria, a opción de la Empresa. (numeral sexto (6), Artículo 57, C. S. T) En caso de que el permiso no sea de obligatoria concesión, la Empresa evaluará la disponibilidad de para concederlo, siempre y cuando no se vea afectada la prestación del servicio y comunicará al Empleado solicitante la decisión. Cualquier duda en el procedimiento o la decisión a tomar, deberá ser consultada con el gerente de recursos humanos. En todos los casos, quien conceda el permiso comunicará a la Dirección de Recursos Humanos el permiso concedido para efectos del control de ausentismo. También comunicará los términos del permiso. Si hay prueba de falsedad o engaño por parte del Trabajador en el trámite del permiso, procederá el despido con justa causa. ARTÍCULO 27. Los permisos y licencias no establecidos como obligatorios, podrán ser descontados por la empresa del salario del Empleado o compensados en tiempo fuera del horario laboral. Tal decisión se tomará para cada evento específico, atendiendo criterios ciertos sobre la necesidad del	4. In case of burial of co-employees; notice may be up to one day in advance. Leave shall be granted to a number of Employees not exceeding ten percent (10%) of the total Employees of the Company. 5. In cases related to suffrage, performance of temporary positions of forced acceptance and attendance to the corresponding medical service, the notice shall be given with the anticipation that circumstances allow. Unless otherwise agreed and save and except in the case of attendance to the corresponding medical service, the time spent on these leaves may be deducted from the Employee or compensated with equal effective work time at hours other than its regular working day, at the option of the Company. (numeral six (6), Article 57, C. S.T.) In the event that the permit is not compulsory to grant, the Company shall assess the availability to grant it, provided that the provision of the service is not affected and shall inform the requesting Employee of the decision. Any doubt in the procedure or decision to be taken should be consulted with the Human Resources Manager of the Company. In all cases, the person granting the leave shall inform the Human Resources Department of the leave granted for the purpose of controlling absenteeism. He or she shall also communicate the terms of the leave. If there is proof of falsehood or deceit on the part of the Employee in the processing of the leave, the dismissal shall proceed with just cause. ARTICLE 27. Permits and licenses not established as mandatory may be deducted by the company from the Employee's salary or compensated outside of working hours. Such decision shall be made for each specific event, taking into account certain criteria regarding the need for leave and the absenteeism control of the Employee who requests it. However, any non-compulsory leave that exceeds 4 working hours shall be discounted or compensated for time outside of the working day.
---	---

permiso y el control de ausentismo del Empleado que lo solicita. Sin embargo, todo permiso no obligatorio que supere las 4 horas laborales se descontará o compensará en tiempo por fuera de la jornada laboral. El Trabajador puede solicitar licencia remunerada o no remunerada, ante su jefe inmediato, por escrito así: a) Las licencias de menos de cinco (5) días se deben solicitar con ocho (8) días de anticipación. b) Las licencias de más de cinco (5) días se deben solicitar con treinta (30) días de anticipación. La licencia se podrá negar cuando el desarrollo del trabajo se vea afectado. CAPÍTULO VII SALARIO MÍNIMO, CONVENCIONAL, LUGAR, DÍAS, HORAS DE PAGO Y PERIODOS QUE LO REGULAN ARTÍCULO 28. Formas y Libertad de estipulación: El salario podrá ser pactado según sus diversas modalidades, por unidad de tiempo, por obra o a destajo y por tarea, entre otros, pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales. No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del C.S.T y las normas concordantes con éstas, cuando los Empleados devenguen un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente, de primas legales, extra legales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones. En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la Empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. El monto del factor prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos.	The Employee may request paid or unpaid leave from its immediate boss in writing: a) Leave of less than five (5) days must be requested eight (8) days in advance. b) Leaves of more than five (5) days must be requested thirty (30) days in advance. The leave may be denied when the development of the work is affected. CHAPTER VII MINIMUM WAGE, CONVENTIONAL WAGE, PLACE, DAYS, HOURS OF PAY AND PERIODS REGULATING IT ARTICLE 28. Forms and Freedom of stipulation: The salary may be agreed according to its various modalities, by unit of time, by work or piecework and by task, inter alia, but always respecting the legal minimum wage or that established in the covenants, collective agreements and arbitral awards. Notwithstanding the provisions of articles 13, 14, 16, 21 and 340 of the C.S.T. and the rules consistent with these, when Employees earn an ordinary salary greater than ten (10) legal minimum monthly salaries, the written stipulation of a salary that, in addition to remunerating ordinary work, compensates in advance the value of benefits, surcharges and benefits such as the corresponding, legal and extra-legal bonuses, severance pays and their interest, subsidies and supplies in kind; and in general, those that are included in said stipulation, save and except for vacations. In no case may the integral salary be less than the amount of ten (10) legal minimum monthly salaries, plus the benefit factor corresponding to the Company, which may not be less than thirty percent (30%) of said amount. The amount of the benefit factor shall be exempt from source withholding and taxes. This salary shall not be exempt from social security contributions, nor from contributions to the National Apprenticeship Service (Sistema Nacional de Aprendizaje, "SENA"), the Colombian Family Welfare Institute (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
--	---

Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA", Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" y Cajas de Compensación Familiar, pero la base para efectuar los aportes parafiscales será del setenta por ciento (70%). Los Empleados que deseen acogerse a esta estipulación, recibirán la liquidación definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo (artículo 18, ley 50 de 1990). ARTÍCULO 29. Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo, el estipulado por períodos mayores (artículo 133, C.S.T.) ARTÍCULO 30. Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en el lugar en donde los Empleados presten sus servicios, durante el trabajo o inmediatamente después que éste cese (artículo 138, numeral primero, C.S.T) El período de pago de los salarios en la Empresa será quincenal y/o mensual. ARTÍCULO 31. Salvo los casos en que se convengan pagos parciales en especie, el salario se cubrirá en moneda de curso legal al Empleado, directamente, en la forma indicada en el artículo anterior, o a la persona que él autorice por escrito. De acuerdo a la ley, constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el Empleado como contraprestación directa del servicio, tales como la alimentación, habitación, o vestuario que el Empleador suministre al Empleado o a su familia, salvo la estipulación prevista en el Artículo 15º. de la Ley 50 de 1990. ARTÍCULO 32. El salario se pagará a los Empleados directamente o a la persona que él autorice expresamente y por escrito así: El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos. El periodo de pago para los	"ICBF") and Family Compensation Funds, but the basis for making parafiscal contributions shall be seventy percent (70%). Employees who wish to take advantage of this provision shall receive the final settlement of their severance pay and other social benefits caused up to that date, without their employment agreement being understood to be terminated (article 18, Law 50 of 1990). ARTICLE 29. A day's wage is defined as a wage stipulated for days and a salary is that stipulated for longer periods (article 133, C.S.T.) ARTICLE 30. Unless otherwise agreed in writing, the payment of wages shall be made at the place where the Employees render their services, during work or immediately after it ceases (article 138, first numeral, C.S.T.). The period for payment of salaries at the Company shall be fortnightly and/or monthly. ARTICLE 31. Save and except in cases where partial payments in kind are agreed upon, the salary shall be paid in legal tender to the Employee directly, in the manner indicated in the preceding article, or to the person authorized by him in writing. In accordance with the law, any part of the ordinary and permanent remuneration received by the Employee in direct consideration for the service, such as food, housing or clothing provided by the Employer to the Employee or its family, shall constitute a salary in kind, save and except as provided in Article 15 of Law 50 of 1990. ARTICLE 32. The salary shall be paid to the Employees directly or to the person he expressly authorizes in writing: Wages in cash shall be paid for equal and past due periods. The pay period for wages may not be longer than one week and for wages not longer than one month. ARTICLE 33. The payment of the salary covers that of the days of mandatory paid rest that are interposed in the month. The Company guarantees the payment of the legal or conventional minimum wage, according to
---	---

jornales no puede ser mayor de una semana y para sueldos no mayor de un mes.

ARTÍCULO 33. El pago del sueldo cubre el de los días de descanso obligatorio remunerado que se interpongan en el mes. La Empresa garantiza el pago del salario mínimo legal o convencional, según las normas vigentes. A quienes por razones de orden legal o convencional sólo se exija una jornada inferior a la legal o reglamentaria, se les computará el salario mínimo en forma proporcional a la jornada laboral. Los aprendices se regirán por las normas especiales vigentes.

CAPÍTULO VIII PRÉSTAMOS

ARTÍCULO 34. La Empresa no realiza préstamos a sus empleados. En un futuro, de acuerdo con todas las disposiciones legales aplicables, podrá fijar una política para la realización de préstamos a sus Empleados en el que considerará parámetros como antigüedad, nivel salarial, destino del crédito, garantías, entre otros, con base en tales parámetros y la disponibilidad de recursos, la Empresa aprobará o rechazará las solicitudes que le presenten sus empleados.

CAPÍTULO IX SERVICIO MÉDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS PROFESIONALES, PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, NORMAS SOBRE LABORES EN ORDEN A LA MAYOR HIGIENE, REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ARTÍCULO 35. Es obligación de la Empresa velar por la salud, seguridad e higiene de los Empleados a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo y en higiene y seguridad industrial, de conformidad con el programa de salud ocupacional, con el objeto de velar por la protección integral de los Empleados, todo lo anterior de conformidad con la Ley y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

ARTÍCULO 36. Los servicios médicos que requieran los Empleados se prestarán por medio de la Entidad Promotora de Salud (E.P.S.) escogida por los Empleados, Administración de Riesgos Laborales (A.R.L.), a través de la Institución Prestadora de Salud

the regulations in force. Those who, for legal or conventional reasons, only require a shorter workday than the legal or regulatory one, shall have the minimum wage calculated in proportion to the workday. Interns shall be governed by the special rules in force.

CHAPTER VIII LOANS

ARTICLE 34. The Company does not make loans to its employees. In the future, in accordance with all applicable legal provisions, it may establish a policy for making loans to its Employees in which it shall consider parameters such as seniority, salary level, destination of credit, guarantees, among others, based on such parameters and the availability of resources, the Company shall approve or reject the applications submitted by its employees.

CHAPTER IX MEDICAL SERVICE, SAFETY MEASURES, OCCUPATIONAL RISKS, FIRST AID IN THE EVENT OF ACCIDENTS AT WORK, RULES ON WORK IN ORDER TO ACHIEVE THE HIGHEST LEVEL OF HYGIENE, REGULARITY AND SAFETY AT WORK

ARTICLE 35. It is the Company's obligation to ensure the health, safety and hygiene of its Employees. Likewise, it is the Company's obligation to guarantee the necessary resources to implement and execute permanent activities in preventive and occupational medicine and industrial hygiene and safety, in accordance with the occupational health program, in order to ensure the integral protection of Employees, all of the foregoing in accordance with the Law and the Occupational Health and Safety Management System.

ARTICLE 36. Medical services required by Employees shall be provided through the Health Promoting Entity (Empresa Promotora de Salud, E.P.S.) chosen by the Employees, Labor Risks Administration (Administración de Riesgos Laborales, A.R.L.), through the Health Providing Institution (Institución Prestadora de Salud, I.P.S.), to which they are assigned. In case of non-affiliation, the Company shall be in charge of it, without prejudice of the pertinent legal actions.

ARTICLE 37. When Employees feel ill, they must immediately inform the Company, its representatives

(I.P.S), a la cual están asignados. En caso de no afiliación, estará a cargo de la Empresa, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.

ARTÍCULO 37. Cuando los Empleados se sientan enfermos, deberán comunicarlo inmediatamente a la Empresa, sus representantes o a quien haga sus veces dentro del primer día de enfermedad, y éste hará lo conducente para que sea examinado por el médico correspondiente, a fin de que certifique si puede o no continuar con el trabajo.

Si este no diere aviso dentro del término indicado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen con la oportunidad debida.

ARTÍCULO 38. Los Empleados deberán someterse a las instrucciones y tratamiento que ordene el médico que los haya examinado, así como a los exámenes y tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordené la Empresa, salvo prohibición expresa en contrario. Los Empleados que, sin justa causa, se negaren a someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, perderán el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga como consecuencia de esa negativa.

ARTÍCULO 39. Los Empleados deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad industrial que prescriben las autoridades del ramo en general y en particular a las que ordene la Empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas, y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo.

PARÁGRAFO 1. El Empleado debe someterse a los exámenes médicos particulares o generales que prescriban el empleador o la Entidad Promotora de Salud (EPS) o la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), en los períodos que éstas fijen por medio de sus representantes.

PARÁGRAFO 2. El Empleado debe someterse a los tratamientos preventivos que ordene el médico del empleador o de la Entidad Promotora de Salud (EPS) o de la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) y en caso de que el Empleado se enferme, debe

or whoever is taking their place within the first day of illness, and the Company shall arrange for them to be examined by the corresponding physician, in order to certify whether or not they can continue with the work.

If the employee fails to give notice within the specified time, its absence from work shall be deemed unjustified for the admissible purposes, unless he proves that he was absolutely unable to give notice and submit to the examination with due opportunity.

ARTICLE 38. Employees shall submit to the instructions and treatment ordered by the examining physician, as well as to the preventive examinations and treatments ordered by the Company for all or some of them, unless expressly prohibited to the contrary. Employees who, without just cause, refuse to submit to the above-mentioned examinations, instructions or treatments shall forfeit their entitlement to cash benefits for the incapacity arising as a result of such refusal.

ARTICLE 39. Employees shall submit to all industrial hygiene and safety measures prescribed by the authorities of the sector in general and in particular those ordered by the Company for the prevention of diseases and risks in the handling of machines, and other elements of work especially to avoid accidents at work.

PARAGRAPH 1. The Employee must undergo the particular or general medical examinations prescribed by the employer or the Health Promoting Entity (EPS) or the Health Services Providing Institution (Institución Prestadora de Servicios de Salud, IPS), in the periods established by them through their representatives.

PARAGRAPH 2. The Employee must undergo the preventive treatments ordered by the employer's physician or the Health Promoting Entity (EPS) or the Health Services Providing Institution (IPS) and in the event that the Employee becomes ill, he must follow the instructions and treatments ordered by them.

PARAGRAPH 3. The serious non-compliance on the part of the Employees of the instructions, regulations and determinations of prevention of risks, adopted in

seguir las instrucciones y tratamientos que éstos ordenen. PARÁGRAFO 3. El grave incumplimiento por parte de los Empleados de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica y que se encuentren dentro del Programa de Salud Ocupacional de la Empresa, que le hayan comunicado por escrito, facultan a la Empresa para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa, tanto para los Empleados privados como los servidores públicos, previa autorización del Ministerio de la Prestación Social, respetando el derecho de defensa (artículo 91, Decreto 1295 de 1994). ARTÍCULO 40. Los servicios médicos que requieran los Empleados se prestarán por la Entidad Promotora de Salud (E.P.S.) o Institución Prestadora de Servicios de Salud (I.P.S.), en donde aquellos se hallen inscritos. El Empleado podrá solicitar los servicios de otros médicos, a sus expensas, pero en todo caso el médico de la Empresa, si lo hubiere o el de la Entidad Promotora de Salud (EPS) o el de la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), podrá seguir visitando al enfermo, para efectos de control e información. ARTÍCULO 41. En caso de accidente de trabajo, el Jefe de la respectiva dependencia, o su representante ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, la remisión al médico y tomará todas las medidas que se consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo, las consecuencias del accidente, denunciando el mismo en los términos establecidos en el Decreto 1295 de 1994 y el artículo 220 del Código Sustantivo del Trabajo, dando además inmediato aviso a la E.P.S. y A.R.L. correspondiente. El médico continuará el tratamiento respectivo e indicará las consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad. ARTÍCULO 42. En caso de accidente de trabajo, desde mortal hasta el más leve o de apariencia insignificante los Empleados lo comunicarán inmediatamente a la Empresa, a su representante, al grupo brigadista o a quien haga sus veces e indicará las consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad, cuando aplique.	general or specific form and that are within the Program of Occupational Health of the Company, that they have communicated to him in writing, authorize the Company for the termination of the employment bond or relationship for just cause, both for private Employees and the public servants, previous authorization of the Ministry of the Social Benefit, respecting the right of defense (article 91, Decree 1295 of 1994). ARTICLE 40. Medical services required by Employees shall be provided by the Health Promoting Entity (E.P.S.) or Health Services Providing Institution (I.P.S.), in which they are registered. The Employee may request the services of other physicians, at its own expense, but in any case the Company's physician, if any, or that of the Health Promoting Entity (EPS) or the Health Services Providing Institution (IPS), may continue to visit the patient, for control and information purposes. ARTICLE 41. In the event of an accident at work, the Head of the respective unit or its representative shall immediately order the provision of first aid, the referral to the physician and shall take all measures deemed necessary and sufficient to minimize the consequences of the accident, reporting it in the terms established in Decree 1295 of 1994 and Article 220 of the Substantive Labor Code, also giving immediate notice to the corresponding E.P.S. and A.R.L. The physician shall continue the respective treatment and shall indicate the consequences of the accident and the date on which the disability ceases. ARTICLE 42. In the event of an accident at work, from fatal to the slightest or of insignificant appearance, Employees shall immediately inform the Company, its representative, the brigade group or the person acting in their place, and shall indicate the consequences of the accident and the date on which the disability ceases, when applicable. The Company shall not be liable for any aggravation of the injuries or disturbances caused by the accident by reason of the Employee's failure to give proper notice or to have delayed such notice without just cause.
---	--

La Empresa no responderá de la agravación que se presente en las lesiones o perturbaciones causadas por el accidente, por razón de no haber dado el Empleado el aviso correspondiente o haberlo demorado sin justa causa.

PARÁGRAFO. La Empresa no será responsable por los accidentes causados o provocados por falta grave o negligencia por parte de los Empleados y no estará obligada a prestar primeros auxilios. Así mismo la Empresa no será responsable por el empeoramiento de los daños producidos por dichos accidentes.

ARTÍCULO 43. La Empresa deberá llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, para lo cual deberá en cada caso, determinar la gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades profesionales con el reglamento que se expida.

Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en la Empresa, deberá ser informado por la Empresa a la A.R.L. y a la E.P.S. en forma simultánea, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.

ARTÍCULO 44. En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto a la Empresa como los Empleados, se someterán a las normas de riesgos profesionales del C.S.T., la Resolución No. 1016 de 1989, expedida por el Ministerio de la Protección Social y demás que con tal fin se establezcan. De la misma manera, ambas partes están obligadas a sujetarse al Decreto Ley 1295 de 1994, y la Ley 776 del 17 de diciembre de 2002 referente al Sistema General de Riesgos Profesionales y de conformidad con los términos estipulados en los preceptos legales pertinentes y demás normas concordantes y reglamentarias antes mencionadas.

CAPÍTULO X PRESCRIPCIONES DE ORDEN Y SEGURIDAD

ARTÍCULO 45. Los Empleados que tengan a su cargo personal subalterno deberán velar por el cumplimiento de los deberes de éstos, su conocimiento del puesto y su disciplina, y deberán rendir informes de su actividad en forma periódica y,

PARAGRAPH: The Company shall not be liable for accidents caused by gross misconduct or negligence on the part of Employees and shall not be bound to provide first aid. Likewise, the Company shall not be liable for the worsening of the damage caused by such accidents.

ARTICLE 43. The Company shall keep statistics of accidents at work and occupational diseases, for which it shall in each case determine the severity and frequency of accidents at work or occupational diseases with the regulations issued.

Any occupational accident or disease that occurs in the Company, must be reported by the Company to the A.R.L. and the E.P.S. simultaneously, within two (2) working days after the accident occurred or the disease was diagnosed.

ARTICLE 44. In any case, with regard to the points dealt with in this chapter, both the Company and the Employees shall be subject to the professional risk standards of the C.S.T., Resolution No. 1016 of 1989, issued by the Ministry of Social Protection and others established for this purpose. In the same manner, both parties are bound to abide by Decree Law 1295 of 1994 and Law 776 of December 17, 2002 referring to the General System of Professional Risks and in accordance with the terms stipulated in the pertinent legal provisions and other concordant rules and regulations mentioned above.

CHAPTER X ORDER AND SAFETY REQUIREMENTS

ARTICLE 45. Employees in charge of subordinate personnel shall see to the fulfillment of their duties, their knowledge of the position and their discipline, and shall report on their activity periodically and, in addition, extraordinarily when circumstances so advise.

ARTICLE 46. Employees have the following duties:

1. Respect and subordination to superiors.

además en forma extraordinaria, cuando las circunstancias lo aconsejen. ARTÍCULO 46. Los Empleados tienen como deberes los siguientes: 1. Respeto y subordinación con los superiores. 2. Respeto con sus compañeros de trabajo. 3. Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de labores. 4. Guardar buena conducta en todo sentido, y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina general de la Empresa. 5. Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, compromiso, eficiencia y de la mejor manera posible, teniendo en cuenta siempre las normas que regulen su profesión u oficio. 6. Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo superior y de manera fundada, cometida y respetuosa. 7. Ser veraz en todo caso. 8. Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, el orden y la conducta en general, de acuerdo con su verdadera intención que es, en todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la Empresa. 9. Observar rigurosamente las medidas y precauciones que se le indiquen para el manejo de las máquinas, equipos y demás instrumentos de trabajo. 10. Dar un uso adecuado a la información confidencial, actividades y operaciones que se realicen en la Empresa. 11. Dar un uso adecuado de los medios tecnológicos como Internet, teléfonos fijos y celulares, equipos de oficina, herramientas, entre otros.	2. Respect for co-employees. 3. Seek complete harmony with superiors and co-employees in personal relationships and in the execution of work. 4. Keep good conduct in every sense, and act in a spirit of loyal collaboration in the moral order and general discipline of the Company. 5. Execute the work entrusted to it with honesty, commitment, efficiency and in the best possible way, always bearing in mind the rules that regulate its profession or trade. 6. To make the admissible remarks, claims and requests through the respective superior and in a grounded, committed and respectful way. 7. Be truthful in any case. 8. To receive and accept orders, instructions and corrections related to work, order and conduct in general, in accordance with its true intention which is, in any case, to direct and perfect efforts for its own benefit and of the Company. 9. To rigorously comply with the measures and precautions indicated for the handling of the machines, equipment and other instruments of work. 10. To give an adequate use to the confidential information, activities and operations that are carried out in the Company. 11. To make proper use of technological means such as the Internet, land lines and cell phones, office equipment, tools, among others. 12. To present support for medical disabilities when missing work on an ordinary workday. 13. To keep the work area clean and free of stationery and unnecessary items. 14. At the end of the shift, leave the workstation and lockers in perfect order and cleanliness. In the same way with the kitchen and sanitary service.
---	--

12. Presentar soporte de las incapacidades médicas cuando falte al trabajo en un día de trabajo ordinario. 13. Mantener el área de trabajo limpio y libre de papelería y elementos innecesarios. 14. Al finalizar el turno, dejar su puesto de trabajo y su lockers en perfecto estado de orden y aseo. De igual manera con la cocina y servicio sanitario. 15. Respetar los lugares definidos para comer; mesa de comedor y terraza. 16. Abstenerse de consumir alimentos en la zona de trabajo para evitar la propagación de plagas y roedores. 17. Al consumir bebidas o alimentos, lavar los utensilios utilizados, evitando la acumulación de estos en las zonas comunes (Cocineta). CAPÍTULO XI ORDEN JERÁRQUICO ARTÍCULO 47. El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la Empresa, es el siguiente: 1. Gerente General. 2. Gerente de Recursos Humanos. 3. Gerente de Operaciones 4. Empleados PARÁGRAFO. De los cargos mencionados tienen facultades para imponer sanciones disciplinarias a los Empleados de la Empresa, los Gerentes. De igual manera, cada una de las personas que tenga trabajadores bajo su dirección, está obligada a exigir el cumplimiento de este reglamento, vigilar las actividades y atender las necesidades del personal a cargo. Manteniendo el orden y disciplina y hacer a cada trabajador las observaciones y correcciones a que hubiere lugar de manera respetuosa. Con la obligación de informar al superior respectivo todas las irregularidades que observe en el servicio de su labor. CAPÍTULO XII LABORES PROHIBIDAS PARA MENORES	15. To respect the defined places to eat, dining table and terrace. 16. To refrain from consuming food in the work area to prevent the spread of pests and rodents. 17. When consuming drinks or food, wash the utensils used, avoiding the accumulation of these in the common areas (Kitchenette). CHAPTER XI HIERARCHICAL ORDER ARTICLE 47. The hierarchical order according to the existing positions in the Company is as follows: 1. General Manager. 2. Human Resources Manager. 3. Operations Manager. 4. Employees PARAGRAPH: Of the above positions, the Manager has the power to impose disciplinary sanctions on Company Employees, In the same way, each one of the people who have employees under their direction, is bound to demand the fulfillment of this regulation, to supervise the activities and to address the needs of the staff. Maintaining order and discipline and making observations and corrections to each employee as appropriate in a respectful manner. With the obligation to inform the respective superior of all irregularities observed in the service of its work. CHAPTER XII PROHIBITED WORK FOR CHILDREN ARTICLE 48. It is forbidden to employ children under the age of eighteen (18) in industrial painting work involving the use of ceruse, lead sulfate or any other product containing such pigments. Those under the age of eighteen (18) years may not be employed in underground work or in general, work in hazardous, unhealthy duties or requiring great effort.
---	---

ARTÍCULO 48. Queda prohibido emplear a los menores de diez y ocho (18) años en trabajos de pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo o de cualquier otro producto que tenga dichos pigmentos. Sin distinción de edad, y los menores de diez y ocho (18) años no pueden ser Empleados en trabajos subterráneos de las minas, ni en general, trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos. ARTÍCULO 49. Queda prohibido someter a trabajo nocturno a los menores de 18 años. No obstante, los mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años podrán ser autorizados para trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre que no se afecte su asistencia regular a un centro docente, ni implique perjuicios para su salud física y moral. Los menores de 18 años de edad no podrán ser Empleados en los oficios que a continuación se enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o integridad física: 1. Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud. 2. Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con insuficiente ventilación. 3. Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyan agentes nocivos, tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiente oxígeno a consecuencia de la oxidación o la gasificación. 4. Trabajos donde el menor de edad esté expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta (80) decibeles. 5. Trabajos donde tenga que manipular sustancias radioactivas, pinturas luminiscentes, rayos X, o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas, infrarrojas y emisiones de radio frecuencia. 6. Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto voltaje. 7. Trabajos submarinos.	ARTICLE 49. It is prohibited to subject minors under 18 to night work. However, people over the age of sixteen (16) and under the age of eighteen (18) may be authorized to work until eight (8) o'clock at night provided that their regular attendance at an educational institution is not affected, nor does it damage their physical and moral health. Minors under 18 years of age may not be Employees in the trades listed below, as they involve severe exposure to risks to their health or physical integrity: 1. Work involving substances that are toxic or harmful to health. 2. Work at abnormal temperatures or in contaminated or insufficiently ventilated environments. 3. Underground mining work of all kinds in which harmful agents converge, such as contaminants, thermal imbalances, oxygen deficiency as a result of oxidation or gasification. 4. Work where the minor is exposed to noise exceeding eighty (80) decibels. 5. Work where they have to handle radioactive substances, luminescent paints, X-rays, or that involve exposure to ultraviolet radiation, infrared and radio frequency emissions. 6. All types of work involving exposure to high voltage electrical currents. 7. Submarine work. 8. Work in garbage dumps or in any other type of activity where pathogenic biological agents are generated. 9. Activities involving the handling of explosive, flammable or caustic substances. 10. Work as storekeepers or stokers on maritime transport vessels.
--	---

8. Trabajo en basureros o en cualquiera otro tipo de actividad donde se generen agentes biológicos patógenos. 9. Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o cáusticas. 10. Trabajos de pañoleros o fogoneros, en los buques de transporte marítimo. 11. Trabajos de pintura industrial que entrañen el empleo de cerusa, del sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos. 12. Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas abrasivas de alta velocidad y en ocupaciones similares. 13. Trabajos en altos hornos, hornos de fundición de metales, fábricas de acero, talleres de laminación, trabajos de forja, y en prensa pesada de metales. 14. Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas. 15. Trabajos relacionados con cambios de correas de transmisión, aceite, engrasado y otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad. 16. Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, troqueladoras, y otras máquinas particularmente peligrosas. 17. Trabajo del vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima; trabajo de hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriería, operaciones de limpieza por chorro de arena, trabajo en locales de vidriado y grabado, trabajos en la industria cerámica. 18. Trabajo de soldadura de gas y arco, corte con oxígeno en tanques o lugares confinados, en andamios o en molduras precalentadas. 19. Trabajos en fábricas de ladrillos, tubos y similares, moldeado de ladrillos a mano, trabajo en las prensas y hornos de ladrillos. 20. Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas temperaturas y humedad.	11. Industrial painting work involving the use of ceruse, lead sulphate or any other product containing these elements. 12. Work on grinding machines, tool sharpening, high-speed grinding wheels and similar occupations. 13. Work on blast furnaces, metal smelting furnaces, steel mills, rolling mills, forging, and heavy metal presses. 14. Works and operations involving the handling of heavy loads. 15. Works related to changes of transmission belts, oil, greasing and other works related to heavy or high speed transmissions. 16. Work on shears, cutters, laminators, lathes, milling machines, die cutters, and other particularly dangerous machines. 17. Glass and pottery work, crushing and mixing of raw materials; kiln work, dry polishing and grinding of glassware, sandblasting operations, work in glazing and engraving rooms, work in the ceramics industry. 18. Gas and arc welding work, cutting with oxygen in tanks or confined places, in scaffolding or in preheated mouldings. 19. Work in brick, pipe and similar factories, hand moulding of bricks, work in brick presses and kilns. 20. Work in those operations and/or processes where high temperatures and humidity are present. 21. Work in the metallurgical industry of iron and other metals, in operations and/or processes where toxic vapors or dusts are released and in cement plants. 22. Agricultural or agro-industrial activities that entail a high health risk.
--	--

21. Trabajos en la industria metalúrgica de hierro y demás metales, en las operaciones y/o procesos donde se desprende vapores o polvos tóxicos y en plantas de cemento. 22. Actividades agrícolas o agroindustriales que impliquen alto riesgo para la salud. 23. Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 24. Los menores de dieciocho (18) años no serán empleados en trabajos que afecten su moralidad. En especial les está prohibido el trabajo en casas de lenocinio y demás lugares de diversión donde se consuman bebidas alcohólicas. De igual modo se prohíbe su contratación para la reproducción de escenas pornográficas, muertes violentas, apología del delito u otros semejantes. CAPÍTULO XIII OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS EMPLEADOS. ARTÍCULO 50. Son obligaciones especiales de la Empresa: 1. Poner a disposición de los Empleados, salvo estipulación en contrario, los equipos, instrumentos de trabajo y las materias primas necesarias para la realización de las labores. 2. Procurar a los Empleados espacios de trabajo apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales, de forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud. 3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. Para este efecto la Empresa mantendrá los elementos necesarios según la reglamentación de las autoridades sanitarias y el programa de salud ocupacional. 4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. 5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal de los Empleados, sus creencias y sentimientos.	23. Other activities specifically specified in the regulations of the Ministry of Labor and Social Security. 24. People under eighteen (18) years of age shall not be employed in work that affects their morality. In particular, they are prohibited from working in brothels and other places of entertainment where alcoholic beverages are consumed. It is also prohibited to hire them for the reproduction of pornographic scenes, violent deaths, apology of crime or similar. CHAPTER XIII SPECIAL OBLIGATIONS FOR THE COMPANY AND THE EMPLOYEES. ARTICLE 50. These are special obligations of the Company: 1. To make available to the Employees, unless otherwise provided, the equipment, work instruments and raw materials necessary for the performance of the work. 2. To provide the Employees with appropriate work spaces and adequate elements of protection against accidents and professional illnesses, in such a way that safety and health are reasonably guaranteed. 3. To immediately provide first aid in the event of an accident or illness. For this purpose, the Company shall maintain the necessary elements according to the regulations of the health authorities and the occupational health program. 4. To pay the agreed remuneration in the agreed conditions, periods and places. 5. To have absolute respect for the personal dignity of the Employees, their beliefs and feelings. 6. To grant to the Employees the permissions and licenses that these require in the terms and for the purposes expressly established in these regulations. 7. To give the Employee, upon request, at the expiration of the agreement, a certificate
--	---

6. Conceder a los Empleados los permisos y licencias que estos requieran en los términos y para los fines establecidos expresamente en este reglamento. 7. Dar al Empleado que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y el salario devengado, e igualmente si el Empleado lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considera que el Empleado por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurridos cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para la práctica del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente. 8. Abrir y llevar al día los registros de horas extras. 9. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar sus servicios lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador, si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado hasta la concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde residía anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador se entiende comprendidos los familiares que con el conviven. 10. Conceder a las empleadas que estén en período de lactancia los descansos ordenados de conformidad con la legislación laboral vigente. (Artículo 238 del C.S.T.) 11. Conservar el puesto a las Empleadas que estén disfrutando de los descansos remunerados a que se refiere el numeral anterior, o por licencia de enfermedad motivada en el embarazo o parto. No producirá efecto alguno el despido que el empleador comunique a la trabajadora en tales períodos.	stating the time of service, the nature of the work and the salary accrued, as well as, if the Employee so requests, to perform a health examination and to give him certification on the matter, if he had undergone a medical examination upon entering or during its stay on the job. It is considered that the Employee by its fault evades, hinders or delays the examination, when five (5) days after its retirement it does not show up at the respective physician for the examination, despite having received the corresponding order. 8. To open and update overtime records. 9. To pay the employee the reasonable expenses of coming and going back, if in order to render its services it had to change its residence, unless the termination of the agreement is caused by the fault or will of the employee, if the employee prefers to settle elsewhere, the employer must pay for its transfer until the concurrence of the expenses that would demand its return to the place where he previously resided. The employee's relocation expenses include the family members who live with the employee. 10. To grant employees who are breastfeeding breaks ordered in accordance with current labor legislation. (Article 238 of the C.S.T.) 11. To keep the position to the Employees who are enjoying the remunerated rests referred to in the previous numeral, or for sick leave motivated in pregnancy or childbirth. The dismissal that the employer communicates to the employee during such periods shall have no effect whatsoever. 12. To comply with these regulations and maintain order, morality and respect for the law. 13. To provide every four (4) months, the required endowment, shoes and t-shirt, free of charge to those employees whose salary is up to two (2) times the current legal monthly minimum wages. The delivery dates shall be at the end of April, August and December.
--	--

12. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. 13. Suministrar cada cuatro (4) meses, la dotación requerida, zapatos y camiseta, en forma gratuita a aquellos trabajadores que su salario sea hasta dos (2) veces el SMMLV. Las fechas de entrega, serán al finalizar el mes de abril, agosto y diciembre. 14. La Empresa se hace responsable y parte activa de dar cumplimiento a todos los requisitos establecidos en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para este fin, la empresa dispondrá de los recursos necesarios para la ejecución, control y mantenimiento de los mismos. ARTÍCULO 51. Son obligaciones especiales de los Empleados: 1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos de este reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta la Empresa o sus representantes, según el orden jerárquico establecido. 2. Mantener un ambiente laboral armonioso, ayudar en lo necesario a los superiores y compañeros y respetar a los mismos en todo momento. 3. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre asuntos que sean de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la Empresa, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes. 4. Ejecutar el contrato de buena fe, con honestidad, honorabilidad y poniendo al servicio de la Empresa toda su capacidad normal de trabajo. 5. Respetar los reglamentos, códigos y demás normativas de la Empresa y dar cumplimiento a la jornada laboral prevista en este Reglamento, o a la que sea convenida con la Empresa.	14. The Company is responsible for and actively participates in complying with all the requirements established in the Occupational Health and Safety Management System). For this purpose, the company shall have the necessary resources for their execution, control and maintenance. ARTICLE 51. These are special obligations of Employees: 1. To personally perform the work in the stipulated terms, comply with the provisions of these regulations and abide by and comply with the orders and instructions given in a particular way by the Company or its representatives, according to the established hierarchical order. 2. To maintain a harmonious working environment, help superiors and colleagues as necessary and respect them at all times. 3. Not to communicate to third parties, except with express authorization, any information it may have on its work, especially on matters that are of a reserved nature and whose disclosure may cause harm to the Company, which does not preclude the reporting of common crimes or breaches of the agreement or of labor laws to the competent authorities. 4. To execute the agreement in good faith, with honesty, honorability and putting at the service of the Company all their normal work capacity. 5. To respect the regulations, codes and other regulations of the Company and comply with the working hours provided for in these Regulations, or those agreed with the Company. 6. To use or wear during the work activity the clothes or uniforms and shoes that the Company supplies or that the Employees acquire in the manner determined by the Company's manuals, if applicable. 7. To carry the identification card during work.
--	---

6. Utilizar o portar durante la actividad laboral los vestidos o uniformes y zapatos que la Empresa suministre o que los Empleados adquieran de la manera en que lo determinan los manuales de la Empresa, en caso de que aplique. 7. Portar durante la actividad laboral el carné de identificación. 8. Actuar de manera solidaria con sus compañeros de trabajo y con la Empresa en general. 9. Desarrollar sus labores con el máximo nivel de diligencia y cumpliendo con los estándares de calidad y eficiencia exigidos por la Empresa. 10. Tratar a sus superiores y compañeros respetuosa y moralmente. 11. Aplicar los principios éticos, definidos en normas internas y en aquellas que regulan su profesión u oficio, al desarrollo de sus funciones y al trato con los clientes y proveedores de la Empresa. 12. Tratar con respeto, cortesía y amabilidad a los clientes y proveedores de la Empresa, así como al público en general. 13. Suministrar a la Empresa los datos relativos a su domicilio y número telefónico, manteniéndolos permanentemente actualizados. 14. Dar un uso adecuado al Internet y a las licencias de software, y exclusivamente para los fines relacionados con el trabajo asignado. 15. Acceder sólo a aquellos archivos, documentos e información (físicos, digitales y/o magnéticos) de la Empresa que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Para acceder a cualquier otro archivo o documento, los Empleados deberán contar con autorización de la Empresa. 16. Guardar completa reserva sobre las operaciones, negocios y procedimientos industriales y comerciales, o cualquier otra clase de datos acerca de la Empresa que conozca por razón de	8. To act in solidarity with co-employees and with the Company in general. 9. To develop their work with the highest level of diligence and complying with the standards of quality and efficiency demanded by the Company. 10. To treat their superiors and colleagues respectfully and morally. 11. To apply the ethical principles, defined in internal rules and in those that regulate their profession or trade, to the development of their functions and to the treatment with the Company's customers and suppliers. 12. To treat the Company's customers and suppliers, as well as the general public, with respect, courtesy and kindness. 13. To provide the Company with data relating to its address and telephone number, keeping them permanently updated. 14. To make proper use of the Internet and software licenses, and exclusively for purposes related to the work assigned. 15. To access only those files, documents and information (physical, digital and/or magnetic) of the Company that are necessary for the performance of their functions. To access any other file or document, Employees must have authorization from the Company. 16. To keep complete confidentiality about the Company's operations, business, industrial and commercial procedures, or any other kind of data about the Company that is known by reason of their functions or their relationship with it, which does not preclude reporting common crimes or breaches of the employment agreement or labor laws to the competent authorities. 17. Not to disclose any kind of confidential information, nor to use for own benefit or of third parties, nor to steal from the Company or to send it to personal mails, with or without profit-making purposes, the information of the
---	--

sus funciones o de sus relaciones con ella, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato de trabajo o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.	
17. No revelar ningún tipo de información confidencial, ni utilizar en beneficio propio o de terceros, ni sustraer de la Empresa o enviársela a correos personales, con o sin ánimo de lucro, la información de la Empresa, sus clientes y/o proveedores, contenida en cualquier medio, y que se relacione con, por ejemplo, manuales de funciones, informes técnicos, cronogramas, presupuestos, estados financieros, planes, propuestas comerciales, entre otros, de cuyo uso indebido pueden generarse consecuencias administrativas, financieras, comerciales, técnicas o de cualquier carácter para la Empresa.	Company, its customers and/or suppliers, contained in any means, and that relates to, for example, manuals of functions, technical reports, chronograms, budgets, financial statements, plans, commercial proposals, among others, whose misuse can generate administrative, financial, commercial, technical consequences or of any character for the Company. 18. To conserve and return in good condition, save and except for natural deterioration, the equipment, instruments, office elements and suppliers that have been assigned, provided or to which they have access, as well as the facilities and infrastructure of the Company. 19. To timely communicate to the Company the observations they deem conducive to avoiding damages.
18. Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los equipos, instrumentos, elementos de oficina y útiles que les hayan asignado, facilitado o a que tengan acceso, así como las instalaciones e infraestructura de la Empresa.	20. In accordance with the hierarchical order established by the Company, to strictly comply with the regular conduct of its requests, remarks, suggestions, complaints and claims.
19. Comunicar oportunamente a la Empresa las observaciones que estimen conducentes a evitarle daños y perjuicios.	21. To be liable to the Company for damages caused by willful misconduct or gross negligence to property owned by the Company or to property in the custody of the Company for any reason.
20. Conforme al orden jerárquico establecido por la Empresa, observar estrictamente el conducto regular de sus peticiones, observaciones, sugerencias, quejas y reclamos.	22. To give the possible collaboration in case of loss or imminent risk that affects or threatens people or elements of the Company.
21. Responder a la Empresa por los daños que le llegare a causar con dolo o grave negligencia a los bienes de propiedad de la Empresa o a aquellos que por algún motivo o razón estén en custodia de la Empresa.	23. To comply with the hygienic and safety preventive measures prescribed by the physician appointed by the Company or by the authorities of the sector, and to observe with extreme diligence and care the instructions and preventive orders of accidents or professional illnesses.
22. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecte o amenace a las personas o a los elementos de la Empresa.	24. To attend special training courses, training and improvement that are organized and indicated by the Company inside or outside its facilities.
23. Observar las medidas preventivas higiénicas y de seguridad prescritas por el médico designado por la Empresa o por las autoridades del ramo, y observar con suma diligencia y cuidado las	25. To immediately communicate to whoever is responsible for the payment of the payroll in

instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. 24. Asistir a los cursos especiales de capacitación, entrenamiento y perfeccionamiento que sean organizados e indicados por la Empresa dentro o fuera de sus instalaciones. 25. Comunicar inmediatamente a quien sea el responsable del pago de la nómina en la Empresa, el evento de un mayor o menor valor del salario liquidado. 26. Mantener ordenado su sitio de trabajo. 27. Entregar al momento del retiro los implementos que le fueron suministrados por la Empresa. 28. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra (artículo 68, C.S.T.). 29. Cumplir todos los requisitos exigidos para la ejecución y mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 30. Asistir a las capacitaciones que la empresa programe dentro o fuera de ella para el desarrollo del programa de Sistema de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. 31. Cumplir los cronogramas de trabajo, siempre y cuando tengan tiempos razonables. ARTÍCULO 52. Se prohíbe a la Empresa: 1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los Empleados sin la autorización previa y escrita por parte de los Empleados para cada caso, o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes: a. Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400 del C.S.T.	the Company, the event of a greater or lesser value of the salary paid. 26. To keep their place of work tidy. 27. To deliver at the time of departure the implements that were supplied by the Company. 28. To register their domicile and address at the company's offices and give timely notice of any change (article 68, C.S.T.). 29. To comply with all requirements for the implementation and maintenance of the Occupational Health and Safety Management System). 30. To attend to the trainings that the company schedules inside or outside it for the development of the program of Quality Management System, Environmental Management and Safety and Health at Work. 31. To comply with work schedules, as long as they have reasonable times. ARTICLE 52. The Company is prohibited from: 1. Deducting, withholding or compensating any amount of wages and cash benefits due to Employees without the prior written authorization of the Employees for each case, or without a court order, with the exception of the following: a. With respect to salaries, deductions, withholdings or compensations may be made in the cases authorized by articles 113, 150, 151, 152 and 400 of the C.S.T. b. Cooperatives may order withholdings of up to fifty percent (50%) of wages and benefits to cover their credits, in the form and if authorized by law. c. With respect to severance and retirement pensions, the Company may retain the respective value in the cases of article 250 of the "C.S.T.".
--	---

b. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta del cincuenta por ciento (50%) de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en forma y en los caso en que la ley los autorice. c. En cuanto a la cesantía y las pensiones de jubilación, la Empresa puede retener el valor respectivo en los casos del artículo 250 del "C.S.T.". 2. Obligar en cualquier forma a los Empleados a comprar mercancías o víveres en almacenes que establezcan la Empresa. 3. Exigir o aceptar dinero de los Empleados como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste. 4. Limitar o presionar en cualquier forma a los Empleados respecto al ejercicio de sus derechos de asociación. 5. Imponer a los Empleados obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio. 6. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo. 7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. 8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7 del artículo 57 del C.S.T., convenciones que tiendan a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de "lista negra", cualquiera que sea la modalidad que se utilice, para que no se ocupe en otras Empresas a los Empleados que se separen o sean separados del servicio. 9. Cerrar intempestivamente la Empresa. Si esto ocurriera además de incurrir en sanciones legales, deberá pagar a los Empleados los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar de conformidad con la legislación laboral vigente. Así mismo, cuando se compruebe que la Empresa, en forma ilegal, ha retenido o disminuido colectivamente los salarios a los Empleados, la cesación de actividades de éstos será imputable a la Empresa y les dará derecho a	2. Forcing Employees in any way to purchase merchandise or food in warehouses established by the Company. 3. Demanding or accepting money from Employees as a gratuity to be admitted to work or for any other reason that refers to the conditions of the work. 4. Limiting or in any way pressuring Employees with respect to the exercise of their rights of association. 5. Imposing religious or political obligations on Employees or make it difficult or impossible for them to exercise the right to vote. 6. Making or authorizing political propaganda in the workplace. 7. Making or allowing all kinds of raffles, collections or subscriptions on the same sites. 8. Using in the certifications referred to in ordinal 7 of article 57 of the C.S.T., conventions that tend to harm the interested ones or to adopt the system of "black list", whatever is the modality that is used, so the Employees that leave or are dismissed from service are not employed in other Companies. 9. Untimely closing down the Company. If this occurs in addition to incurring legal sanctions, it must pay the Employees the salaries, benefits and indemnities in accordance with current labor legislation. Likewise, when it is proved that the Company has illegally withheld or collectively reduced the wages of the Employees, the cessation of their activities shall be attributable to the Company and shall entitle them to claim the wages corresponding to the time of suspension of work. 10. Dismissing without just cause the Employees who have presented them with a petition, from the date of submission of the petition and during the legal terms of the stages established for the settlement of the conflict. 11. Executing or authorizing any act that breaches or restricts the rights of Employees or offends their dignity. (Article 59, C. S. T.)
--	---

reclamar los salarios correspondientes al tiempo de suspensión de labores. 10. Despedir sin justa causa comprobada a los Empleados que les hubieren presentado pliego de peticiones, desde la fecha de presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto. 11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los Empleados o que ofenda su dignidad. (Artículo 59, C. S. T.) ARTÍCULO 53. Se prohíbe a los Empleados: 1. Sustraer de las instalaciones de la Empresa los útiles de trabajo, las materias primas, cualquier archivo, documentación o información u los productos elaborados sin una autorización previa y escrita de la Empresa. 2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o de drogas enervantes o permanecer en tales condiciones en las instalaciones o dependencias de la Empresa. 3. Ingresar y/o consumir licor, estupefacientes, narcóticos, drogas enervantes o sustancias psicotrópicas en el trabajo. 4. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de i) las que con autorización legal pueden portar quienes ejerzan cargos de seguridad y/o ii) herramientas cortopunzantes necesarias para el oficio para el que fue contratado, de las cuales sólo podrá tener una (1). 5. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso o licencia de la Empresa excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo. 6. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas, o incitar a su declaración o mantenimiento, sea que participe o no en ellos, y en general suscitar, dirigir o colaborar en disturbios que perjudiquen el funcionamiento de la Empresa.	ARTICLE 53. Employees are prohibited from: 1. Subtracting from the Company's facilities work tools, raw materials, any file, documentation or information or products produced without the prior written authorization of the Company. 2. Reporting to work while intoxicated or under the influence of narcotics or narcotic drugs or remaining in such conditions on Company premises. 3. Entering and/or consuming liquor, narcotic drugs, narcotics, enervating drugs or psychotropic substances at work. 4. Keeping weapons of any kind in the workplace except i) those that with legal authorization may be carried by those who hold security positions and/or ii) sharp tools necessary for the trade for which it was hired, of which it may only have one (1). 5. Missing work without just cause of impediment or without permission or license from the Company except in cases of strike, in which they must leave the workplace. 6. Intentionally slowing down the pace of work execution, suspending work, promoting untimely suspensions, or encouraging its declaration or maintenance, whether or not he participates in them, and in general arousing, directing or collaborating in disturbances that harm the Company's operation. 7. Making collections, raffles, subscriptions or any kind of propaganda in the workplace. 8. Encouraging or taking part in sleight of hand or money games or other objects in the workplace. 9. Submitting for admission to the Company or submitting later for any purpose, false, fraudulent, incomplete, amended documents or papers, or which do not adhere to the strict truth.
---	--

7. Hacer colectas, rifas, suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo.	10. Using the supplies or tools provided by the Company for purposes other than contracted work (article 60, C.S.T).
8. Fomentar o formar parte en juego de manos o en juegos de dinero u otro objeto en los lugares de trabajo.	11. Removing from the Company's files or disclosing any document in them, or providing information about the Company without written permission in each case of the person empowered to do so.
9. Haber presentado para la admisión en la Empresa o presentar después para cualquier efecto, documentos o papeles falsos, dolosos, incompletos, enmendados o no ceñidos a la estricta verdad.	12. Encouraging another Employee or Employees to disregard orders given by their immediate superiors or bosses.
10. Usar los útiles o herramientas suministradas por la Empresa con objetivos distintos del trabajo contratado (artículo 60, C.S.T).	13. Refusing to submit reports or presenting them with the intention of providing erroneous or inaccurate information.
11. Retirar de los archivos de la Empresa o dar a conocer cualquier documento que en ellos exista, o suministrar información sobre la Empresa sin autorización escrita en cada caso de la persona facultada para ello.	14. Doing or ordering personal errands to other Company staff who are not authorized for such purpose and during business hours.
12. Incitar a otro u otros Empleados para que desconozcan las órdenes impartidas por sus superiores o jefes inmediatos.	15. Delaying the presentation of accounts and the respective reimbursements of the amounts received for expenses or for income of the Company.
13. Negarse a presentar informes o presentarlos con la intención de brindar una información errada o inexacta.	16. Suspending work before the scheduled time or arriving at work after the scheduled start time.
14. Hacer u ordenar diligencias personales a otro personal de la Empresa que no se encuentre autorizado para dicho propósito y en horas hábiles de trabajo.	17. Leaving the work site without the authorization of the immediate superior.
15. Demorar la presentación de las cuentas y los respectivos reembolsos de las sumas que hayan recibido para gastos o por concepto de ingresos de la Empresa.	18. Performing any act that endangers their safety, that of their co-employees, of their superiors, or that of third parties, or that threatens or harms machinery, equipment, buildings, workshops, or work sites.
16. Suspender labores de trabajo antes de la hora indicada o llegar al trabajo después de la hora señalada para el inicio.	19. Not using the elements of security and cleanliness that are indicated or supplied to it in accordance with the function that he carries out.
17. Abandonar el sitio de trabajo sin autorización del superior inmediato.	20. Treat customers and/or suppliers badly or give them poor attention.
18. Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus compañeros de trabajo, la de sus superiores o la de terceras personas o que amenace o perjudique las maquinarias, elementos, edificios, talleres o sitios de trabajo.	21. Using vulgar or offensive expressions with colleagues, hierarchical superiors, and/or collaborators of the Company, attack them,

19. No utilizar los elementos de seguridad y aseo que se le indiquen o suministren de conformidad con el oficio que desempeñe. 20. Dar mal trato a los clientes y/o proveedores o prestar a estos una deficiente atención. 21. Emplear expresiones vulgares u ofensivas con los compañeros, superiores jerárquicos, y/o colaboradores de la Empresa, agredirlos, amenazarlos, o utilizar cualquier forma de violencia y/o acoso. 22. Originar, promover o tomar parte en altercados, discordias, discusiones o riñas de cualquier forma en las instalaciones de la Empresa. 23. Desmejorar el ambiente de trabajo e irrespetar a los Empleados o superiores de cualquier manera. 24. Repartir, fijar o hacer circular en los lugares de trabajo, avisos, volantes o escritos que no sean producidos o autorizados por la Empresa, o escribir en los muros internos o externos de la misma. 25. Hacer propaganda política o religiosa en los sitios de trabajo. 26. Dormir, y/o realizar actividades diferentes a las establecidas en horas de trabajo. 27. Fumar dentro de las instalaciones de la Empresa, excepto en las áreas específicamente designadas para ello. 28. Utilizar en forma ilícita el nombre de la Empresa las marcas o los productos que esta fábrica en beneficio propio o de terceros. 29. Establecer y/o mantener con clientes, proveedores y/o terceros intereses comerciales, financieros, técnicos o económicos distintos a los que se establezcan en desarrollo de la función encomendada en cumplimiento del objeto social de la Empresa, que redunden en beneficios personales de los Empleados.	threaten them, or using any form of violence and/or harassment. 22. Originating, promoting or taking part in altercations, disagreements, discussions or quarrels in any way in the Company's facilities. 23. Demeaning the work environment and disrespecting Employees or superiors in any way. 24. Distributing, posting or circulating in workplaces, notices, flyers or writings that are not produced or authorized by the Company, or writing on the internal or external walls of the Company. 25. Making political or religious propaganda in workplaces. 26. Sleeping and/or performing activities other than those established during working hours. 27. Smoking on Company premises, save and except in areas specifically designated for that purpose. 28. Unlawfully using the name of the Company brands or products that it manufactures for its own benefit or that of third parties. 29. Establishing and/or maintaining with customers, suppliers and/or third parties commercial, financial, technical or economic interests other than those established in development of the function entrusted in compliance with the corporate purpose of the Company, which result in personal benefits for Employees. 30. Replacing another Employee in their work or change shifts without prior authorization. 31. Misrepresenting the truth in their work. 32. Staying inside workplaces at times other than those of the day without authorization from the Company. 33. Suspending work in order to deal with matters unrelated to work and leave work before the end of the workday.
---	--

30. Reemplazar a otro Empleado en sus labores o cambiar de turno sin previa autorización. 31. Faltar a la verdad en sus labores. 32. Permanecer dentro de los lugares de trabajo en horas distintas a las de la jornada sin autorización de la Empresa. 33. Suspender labores para tratar asuntos ajenos al trabajo y abandonar éste antes de la hora en que termina su jornada. 34. Coartar la libertad de otros para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse. 35. Ocuparse en oficios distintos de las labores que le han encomendado durante el horario de trabajo. 36. Tomar productos propios de la empresa, para sí o para otros sin permiso del superior. 37. Tocar o usar prendas de vestir ajenas. 38. Realizar reuniones que no tengan que ver con su trabajo en el sitio de trabajo, cualquiera que sea el objeto de ellas. CAPÍTULO XIV ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS ARTÍCULO 54. La Empresa no puede imponer a sus Empleados sanciones no previstas en este reglamento en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en el contrato de trabajo. (Artículo 114 C.S.T). Se deja claro que por el hecho de que la Empresa no aplique las sanciones en un caso particular, ya que dicha aplicación es completamente discrecional de la Empresa, no significa que esté modificando sus políticas ni una renuncia por parte de la Empresa a aplicar sanciones por dicha falta en el futuro. ARTÍCULO 55. Se establecen las siguientes clases de faltas leves y las correspondientes sanciones disciplinarias contenidas en el Anexo 1. PARÁGRAFO. Ante cualquiera de las faltas mencionadas en los cuadros, la Empresa podrá	34. Restricting the freedom of others to work or not to work or to join, remain in or retire from a trade union. 35. Occupying in trades other than the tasks entrusted to them during working hours. 36. Taking products from the company, for oneself or for others without permission from the superior. 37. Touching or wearing other people's clothing. 38. Holding meetings that are not related to work at the workplace, whatever the purpose of the meetings. CHAPTER XIV SCALE OF MISCONDUCT AND DISCIPLINARY SANCTIONS ARTICLE 54. The Company may not impose on its Employees sanctions not provided for in these regulations in covenants, collective bargaining agreements, arbitral awards, or in the employment agreement. (Article 114 C.S.T). It is made clear that the fact that the Company does not apply sanctions in a particular case, since such application is entirely at the discretion of the Company, does not mean that it is modifying its policies or a waiver by the Company to apply sanctions for such failure in the future. ARTICLE 55. The following classes of minor offenses and the corresponding disciplinary sanctions are established in Annex 1. PARAGRAPH: For any of the faults mentioned in the tables, the Company may impose fines in accordance with the limits established by law. In any case, no fine may exceed one-fifth of the salary of (1) day. The imposition of fines does not prevent the Company from dispensing with the payment of the salary corresponding to the time off from work, nor does it prevent the Employee from receiving a written warning requiring him to correct its conduct or temperament. The amount of these fines is dedicated exclusively to prizes or gifts for Company Employees.
---	--

imponer multas de acuerdo con los límites establecidos en la ley. En todo caso, ninguna multa puede exceder de la quinta parte del salario de (1) día. La imposición de multas no impide que la Empresa prescinda del pago del salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar, ni que el Empleado reciba un llamado de atención escrito requiriéndole corregir su conducta o temperamento. El importe de estas multas se dedica exclusivamente a premios o regalos para los Empleados de la Empresa.	ARTICLE 56. In addition to the just grounds for dismissal included in literal a) of article 62 of the Substantive Labor Code, and any other grounds established in the employment agreement, the following conducts shall be understood as such, which are qualified as serious misconduct:
ARTÍCULO 56. Adicional a las justas causas de despido consagradas en el literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, y de cualquier otra establecida en el contrato de trabajo, se entenderán como tales las conductas que se relacionan a continuación, las que se califican como faltas graves:	
i) Los reiterados llamados de atención por incumplir las obligaciones y faltar a las prohibiciones consagradas en el contrato de trabajo y el presente reglamento.	i) repeated reprimands for failing to comply with the obligations and prohibitions included in the employment agreement and in these Regulations.
ii) Referirse a los superiores, compañeros de trabajo, clientes y proveedores en tono grosero, con palabras vulgares y hacerles comentarios salidos del contexto y ajenos a la prestación del servicio.	ii) referring to superiors, co-employees, customers and suppliers in a rude tone, with vulgar words and make comments out of context and outside the provision of the service.
iii) El descuadre de dinero de la caja general, así como el descuadre en el inventario de los productos, cualquiera sea la causa de ellos.	iii) the imbalance of money in the general cash office, as well as the imbalance in the inventory of products, whatever their cause.
iv) No presentar los documentos exigidos para ingresar a trabajar dentro del plazo concedido, conforme al artículo segundo del presente reglamento.	iv) failure to submit the documents required to enter work within the period granted, in accordance with article two of these regulations.
v) No atender las prescripciones y tratamientos médicos ordenados por la EPS o la ARL, así como no acatar y cumplir las medidas de higiene y seguridad industrial encaminadas a prevenir de enfermedades y accidentes de trabajo.	v) failure to comply with the prescriptions and medical treatments ordered by the EPS or the ARL, as well as failure to abide by and comply with industrial hygiene and safety measures aimed at preventing occupational diseases and accidents.
vi) Acceder, leer o divulgar información de la Empresa que no está relacionada con el desarrollo normal de las funciones.	vi) accessing, reading or disclosing information of the Company that is not related to the normal performance of functions.
	vii) providing false information in the reports presented or verbally in response to the Company's requirements.
	viii) using the Company's name for any kind of commercial activity unless authorized to do so.
	ix) using or commercializing, with third parties, or in own projects, the Know How and Good Will of the Company.
	x) obtaining in the labor performance qualification two regular or bad assessments:

vii)	Suministrar información falsa en los informes presentados o de manera verbal frente a requerimientos de la Empresa.		Low labor performance (grounds for dismissal for just cause).
viii)	Utilizar el nombre de la Empresa para cualquier clase de actividad comercial a menos que tenga la autorización respectiva.	xi)	The request or acceptance on the part of Employees of money from customers in exchange for compliance or non-compliance with assigned tasks, other than those corresponding to tips.
ix)	Utilizar o comercializar, con terceros, o en proyectos propios, el Know How y Good Will de la Empresa.	xii)	carrying out acts that entail breach of the regulations established with respect to the prohibitions for the traffic with foreign currency.
x)	Obtener en la calificación de desempeño laboral dos evaluaciones regulares o malas: Bajo rendimiento laboral (causal de despido por justa causa).	xiii)	entering restricted areas of the Company without proper authorization.
xi)	La solicitud o aceptación por parte de los Empleados de sumas de dinero de los clientes a cambio del cumplimiento o incumplimiento de las tareas asignadas, fuera de aquellos dineros correspondientes a propinas.	xiv)	retaining, distracting, seizing or taking advantage in an undue manner of money, securities or other assets that by reason of their task in the Company they have to handle, come into their hands, or are elements of work.
xii)	Llevar a cabo actos que impliquen violación de la normatividad establecida con respecto a las prohibiciones para el tráfico con moneda extranjera.	xv)	voluntarily or through fault allowing that other people come to have knowledge of passwords, data or facts of private knowledge of the Company or of certain Employees thereof.
xiii)	La entrada a zonas restringidas de la Empresa sin la debida autorización.	xvi)	carrying out operations or performing functions whose execution is expressly and unequivocally attributed to another Employee of the Company, save and except in the case of effective and unavoidable need, and previous superior order.
xiv)	Retener, distraer, apoderarse o aprovecharse en forma indebida de dineros, valores u otros bienes que por razón de su oficio en la Empresa tenga que manejar, lleguen a sus manos, o sean elementos de trabajo.	xvii)	detaining, appropriating or otherwise disposing of the Company's information, documentation or records without the Company's proper authorization.
xv)	Permitir voluntariamente o por culpa, que otras personas lleguen a tener conocimiento de claves, datos o hechos de conocimiento privativo de la Empresa o de determinados Empleados del mismo.	xviii)	stealing, opening, or failing to send correspondence or courier items.
xvi)	Realizar operaciones o desempeñar funciones cuya ejecución esté atribuida expresa e inequívocamente a otro Empleado de la Empresa, salvo el caso de necesidad efectiva e inaplazable, y previa orden superior.	xix)	engaging in conduct constituting workplace harassment.
xvii)	Sustraer, apropiarse o disponer de cualquier manera de la información, documentación o	xx)	treating the Company's customers in a disrespectful manner.
		xxi)	treating other Employees or superiors in a disrespectful manner.

archivos de la Empresa sin la debida autorización de la Empresa. xviii) Robar, abrir, o no realizar el envío de correspondencia o artículos de mensajería. xix) Ejecución de conductas constitutivas de acoso laboral. xx) Tratar de manera irrespetuosa a los clientes de la Empresa. xxi) Tratar de manera irrespetuosa a los otros Empleados o a los superiores. xxii) Mentir o engañar en relación con sus actividades y labores. Parágrafo 1º: Para efectos del numeral primero del presente artículo, se entenderá por reiterados llamados de atención, la sumatoria de tres (3) que atiendan a una misma causa, independientemente del período de tiempo transcurrido entre ellos; o la sumatoria de cinco (5) cuando sean por causas distintas, independientemente del lapso de tiempo transcurrido entre uno y otro. PROCEDIMIENTO PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS ARTÍCULO 57. La Empresa hará saber al empleado sobre su falta de manera verbal o escrita dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que haya sucedido la falta o que el Empleado haya vuelto a su puesto de trabajo. ARTÍCULO 58. Cuando se tenga conocimiento de la posible comisión de una falta disciplinaria, se deberán seguir las siguientes etapas procesales, siempre en respeto al debido proceso: 1. Al trabajador le será notificado la apertura del proceso disciplinario a través de los canales eficaces que haya a disposición. 2. Por medio de la anterior notificación, se le enviará al trabajador una comunicación escrita donde se indicarán de forma clara los motivos por los cuales se inicia dicho proceso, y a su vez la fecha, lugar y hora en la cual el trabajador es llamado a presentar su defensa.	xxii) lying or deceiving in relation to their activities and work. Paragraph 1: For purposes of the first numeral of this article, repeated calls for attention shall be understood as the accumulation of three (3) attending to the same cause, regardless of the period of time elapsed between them; or the accumulation of five (5) when they are for different causes, regardless of the period of time elapsed between one and the other. PROCEDURE FOR THE VERIFICATION OF FAULTS AND FORMS OF APPLICATION OF DISCIPLINARY SANCTIONS ARTICLE 57. The Company shall inform the employee of its fault verbally or in writing within five (5) days of the date on which the fault occurred or the Employee returned to its job. ARTICLE 58. When there is knowledge of the possible commission of a disciplinary offense, the following procedural stages shall be followed, always respecting due process: 1. The employee shall be notified of the opening of the disciplinary process through the channels available. 2. By means of the above notification, a written communication will be sent to the employee clearly indicating the reasons for the initiation of the process, and the date, place and time in which the employee is called to present its defense. 3. In said communication, the employee shall be informed that it may present the evidence it deems necessary and prepare its defense, and if the employee is a union member, it shall be informed that it must be assisted by two representatives of the union organization to which it belongs. 4. The presentation of the defense may be made at the company's facilities or through ICTs. 5. On the day on which the employee is again discharged, it will be informed to the employee the reasons for which it is accused and the disciplinary offenses that are presumed to have been committed.
---	--

3. En dicha comunicación se le informará al trabajador que podrá presentar las pruebas que considere necesarias y preparar su defensa, y si éste es sindicalizado se le informará que deberá estar asistido por dos representantes de la organización sindical a que pertenezca. 4. La presentación de la defensa puede realizarse en las instalaciones de la empresa o través de TICs. 5. El día en que se realicen los descargos de nuevo se le informará al trabajador las razones por las que se le acusa y las faltas disciplinarias que se presume cometió. 6. Acto seguido se le dará a conocer al trabajador todas y cada una de las pruebas sobre las cuales se fundamenta el proceso disciplinario. 7. El trabajador presentará de forma verbal o escrita sus descargos y aportará las pruebas que haya recolectado. 8. Si se observa que el trabajador tuvo inconvenientes para la recolección de las pruebas se le otorgará un término prudente para que allegue las mismas y se reprogramme de nuevo una reunión de descargos. 9. Si se demuestra que el trabajador efectivamente cometió la falta disciplinaria, debe serle impuesta una sanción proporcional a los hechos cometidos, atendiendo a la tipificación que de las sanciones se tenga en el presente Reglamento Interno de Trabajo y en el contrato individual. PARÁGRAFO 1. Si el Trabajador se niega a firmar la citación a que rinda descargos, se entenderá que está renunciando a su Derecho de Defensa, y que acepta los cargos que se le imputan. En consecuencia, la Empresa puede imponer la sanción correspondiente siempre y cuando haya pruebas que acrediten su responsabilidad o culpabilidad. En ningún caso podrá la empresa imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en este reglamento, pacto, convención colectiva, fallo arbitral o en el contrato individual de trabajo. Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, la Empresa deberá oír al Empleado inculcado directamente.	6.The employee will then be informed of all the evidence on which the disciplinary process is based. 7. The employee will present verbally or in writing its defense and will provide the evidence he or she has collected. 8. If it is observed that the employee had problems in the collection of evidence, it will be given a reasonable period of time to provide the same and reschedule a new meeting of discharges. 9. If it is proven that the employee actually committed the disciplinary offense, a sanction proportional to the facts committed must be imposed, according to the classification of the sanctions in these Internal Labor Regulations and in the individual contract. PARAGRAPH 1. If The employee refuses to sign the summons to give a statement, it shall be understood that the Employee is waiving its Right of Defense, and that it accepts the charges against him. Consequently, the Company could impose the corresponding sanction as long as there is evidence that proves its responsibility or guilt. In no case may the company impose penalties on its employees that are not provided for in these regulations, pact, collective bargaining agreement, arbitration decision or in the individual employment contract. Before any disciplinary sanction is applied, the Company shall hear the Employee directly charged. In any case, a written record shall be made of the facts and of the Company's decision whether or not to impose the definitive sanction (article 115, C.S.T.). PARAGRAPH. Due Process shall be applied at all stages of the disciplinary process, respecting the following principles: 1.Principle of legality of the offense and of the disciplinary sanction. 2. Principle of publicity. 3.Right of defense. 4.Presumption of innocence.
--	--

En todo caso, se dejará constancia escrita de los hechos y de la decisión de la Empresa de imponer o no, la sanción definitiva (artículo 115, C.S.T.) PARÁGRAFO. El Debido Proceso se aplicará en todas las etapas del proceso disciplinario, respetándose los siguientes principios: 1.Principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria. 2.Principio de publicidad. 3.Derecho de defensa. 4.Presunción de inocencia. 5.Principio de imparcialidad. 6.Principio de non bis in ídem. 7.Principio de cosa juzgada. 8.Prohibición de la reformatio in pejus. ARTÍCULO 59. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación del trámite señalado en el anterior artículo. (Artículo 115, C. S. T.) ARTÍCULO 60. Tendrán facultades para imponer sanciones disciplinarias a los Empleados de la Empresa los siguientes funcionarios y en este orden: 1. Gerente General 2. Gerente Inmediato 3. Gerente de Recursos Humanos CAPÍTULO XVI RECLAMOS: PERSONAS ANTE QUIENES DEBEN PRESENTARSE Y SU TRAMITACIÓN ARTÍCULO 61. Los reclamos de los Empleados se harán ante la persona que ocupe en la Empresa el cargo de Gerente de Recursos Humanos, quien los oír y resolverá en justicia y equidad. CAPÍTULO XVII	5.Principle of impartiality. 6.Principle of non bis in ídem. 7.Principle of res judicata. 8. Prohibition of reformatio in pejus. ARTICLE 59. The disciplinary sanction imposed in breach of the procedure indicated in the previous article shall not produce any effect. (Article 115, C. S. T.) ARTICLE 60. The following officers shall have the power to impose disciplinary sanctions on Company Employees and in this order: 1. General Manager 2. Direct Manager 3. Human Resources Manager CHAPTER XVI GRIEVANCES: PEOPLE BEFORE WHOM THEY MUST BE SUBMITTED AND THEIR PROCESSING ARTICLE 61. Employees' claims shall be made to the person who holds the position of Human Resources Manager in the Company, who shall hear them and resolve them in fairness and equity. CHAPTER XVII MECHANISMS FOR THE PREVENTION OF HARASSMENT IN THE WORKPLACE AND INTERNAL REMEDIAL PROCEDURE (ACT NO. 1010 OF 2006) ARTICLE 62. The mechanisms for preventing conduct of harassment in the workplace considered by the Company constitute activities aimed at generating a collective conscience that promotes work in dignified and fair conditions, harmony and respect among those who share the company's working life and the good environment in the Company and protects intimacy, honor, mental health and freedom of people at work. In order to meet the above objectives, it is necessary to achieve a work environment free from discrimination and harassment on the basis of age, race, gender, physical disability, nationality, religious belief, sexual
--	--

MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL Y PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIÓN (LEY 1010 DE 2006) ARTÍCULO 62. Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por la Empresa constituyen en actividades tendientes a generar una conciencia colectiva que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía y el respeto entre quienes comparten la vida laboral empresarial y el buen ambiente en la Empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo. Con el fin de cumplir con los objetivos anteriores, se hace necesario lograr un ambiente laboral libre de discriminación y acoso por razones de edad, raza, género, incapacidades físicas, nacionalidad, credo religioso, orientación sexual, estado civil, preferencia política, situación social o cualquier razón que carezca de razonabilidad desde el punto de vista laboral. ARTÍCULO 63. En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la Empresa ha previsto los siguientes mecanismos: Conceder espacios para el diálogo, reuniones de participación o grupos de similar naturaleza con el fin de promover el buen clima laboral. ARTÍCULO 64. Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno con el cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas por la ley para este procedimiento: 1. En caso de que uno de los Empleados considere que es víctima de una presunta conducta de acoso laboral, deberá reportar su caso a cualquiera de las siguientes instancias siempre y cuando la misma no sea el supuesto acosado o el supuesto acosador; el Gerente o ante el Representante Legal, en el evento de que éste (a) último (a) sea el presunto (a) acosador (a). 2. Recibido el reporte, se procederá a evaluar el presunto caso de acoso laboral de la siguiente manera: se examinará el caso, escuchando a las personas involucradas y analizando las demás pruebas que las mismas presenten, se formularán	orientation, marital status, political preference, social status or any other reason that lacks reasonableness from the labor standpoint. ARTICLE 63. In furtherance of the purpose referred to in the preceding article, the Company has provided for the following mechanisms: Grant spaces for dialogue, participation meetings or groups of a similar nature in order to promote a good work climate. ARTICLE 64. For purposes related to the search for a solution to the conduct of harassment in the workplace, the following internal procedure is established with which it is intended to develop the characteristics of confidentiality, effectiveness and conciliatory nature indicated by law for this procedure: 1. In the event that one of the Employees considers that it is the victim of an alleged conduct of harassment at work, it shall report its case to any of the following instances, provided that it is not the alleged harassed or the alleged harasser; the Manager or before the Legal Representative, in the event that the latter is the alleged harasser. 2. Once the report has been received, the alleged case of harassment at work shall be assessed in the following manner: the case shall be examined, listening to the people involved and analyzing the other evidence presented by them, recommendations shall be formulated that are necessary to overcome the situation, commitments shall be promoted among those involved to maintain the organizational climate, and sanctions shall be applied if necessary according to the seriousness of the case. If as a result of the investigation, it is necessary to adopt disciplinary measures, the person in charge of advancing the investigation shall report the case to the competent officers or Employees of the Company, so that they may carry out the disciplinary procedures that correspond in accordance with the provisions for these cases in the law and in these regulations.
---	---

las recomendaciones que resulten necesarias para superar la situación, se promoverá entre los involucrados compromisos para mantener el clima organizacional y se aplicarán sanciones si a ello hubiere lugar según la gravedad del asunto. Si como resultado de la investigación, resulta necesario adoptar medidas disciplinarias, el encargado de adelantar la investigación reportará el caso a los funcionarios o Empleados competentes de la Empresa, para que adelanten los procedimientos disciplinarios que correspondan de acuerdo con lo establecido para estos casos en la ley y en el presente reglamento. 3. En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo, no impide o afecta el derecho de quien se considere víctima de acoso laboral para adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas para el efecto en la Ley 1010 de 2006. CAPÍTULO XVIII NORMAS SOBRE COMPETENCIA. ARTÍCULO 65. Las normas sobre competencia están consagradas en la Ley 256 de 1996, cuyo objetivo es garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal. Por lo tanto, salvo expresa excepción legal, se aplica tanto al comerciante como a cualquier persona que realice los comportamientos calificados como de competencia desleal en el mercado. ARTÍCULO 66. Debido a que la labor a ser desarrollada en virtud del presente contrato de trabajo, implica la transferencia al Empleado de unos conocimientos técnicos especiales y el acceso a información confidencial de la Empresa, el Empleado debe tener presente, que aún terminada la relación laboral, la persona que haya desempeñado un cargo en virtud del cual tenga acceso a secretos industriales, procedimientos clasificados y en general cualquier tipo de información propia de la Empresa como unidad económica, debe cumplir con las normas que consagran la protección de la competencia como prohibición general y en sus supuestos específicos.	3. In any case, the internal preventive procedure stated in this article does not prevent or affect the right of anyone who considers himself to be a victim of harassment at work to pursue the administrative and judicial actions established for the purpose in Law 1010 of 2006. CHAPTER XVIII COMPETITION RULES. ARTICLE 65. The rules on competition are included in Law 256 of 1996, whose purpose is to guarantee free and fair economic competition by prohibiting acts and conduct of unfair competition. Therefore, save and except for an express legal exception, it applies both to the trader and to any person who engages in conduct classified as unfair competition in the market. ARTICLE 66. Due to the fact that the work to be carried out under this employment agreement involves the transfer to the Employee of special technical knowledge and access to confidential information of the Company, the Employee must bear in mind that even after the employment relationship has ended, the person who has held a position by virtue of which he has access to trade secrets, classified procedures and in general any kind of information of the Company as an economic unit, must comply with the rules that establish the protection of competition as a general prohibition and in its specific cases. Therefore, the person who holds or has held a position in the Company must refrain from carrying out "Any act or fact that is carried out in the market with concurrent purposes, when it is contrary to sound commercial customs, to the principle of commercial good faith, to honest practices in industrial or commercial matters, or when it is aimed at affecting or affects the freedom of decision of the buyer or consumer, or the concurrent operation of the market". ARTICLE 67. Some of these acts are specially established: i) Acts of customer diversion. ii) Acts of exploitation of another's reputation, namely, the taking advantage for one's own or another's benefit of the advantages of the
--	---

Por tanto, la persona que desempeñe o haya desempeñado un cargo en Empresa debe abstenerse de realizar “Todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.” ARTÍCULO 67. Se establecen especialmente algunos de estos actos: i) Los actos de desviación de la clientela. ii) Los actos de explotación de la reputación ajena, es decir, el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. iii) También es desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente. Es así misma desleal, la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan. CAPÍTULO XIX PROPIEDAD INTELECTUAL ARTÍCULO 68. Propiedad: Los derechos patrimoniales de autor sobre las obras creadas por el Empleado en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, pertenecen a la Empresa. Todo lo anterior sin perjuicio de los derechos morales de autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1982 y demás normas complementarias. Debido a que la Empresa ha contratado al Empleado de acuerdo con sus capacidades y conocimientos en la labor encomendada y además asume los riesgos y resultados que puedan surgir del mismo, entiéndase que la propiedad intelectual sobre cualquier invención, modelo de utilidad, circuito integrado, esquema de trazado, diseño industrial, representado en planos eléctricos, electrónicos, mecánicos, software, entre otros, que surja dentro de la ejecución de este contrato corresponderá a la	industrial, commercial or professional reputation acquired by another in the market. (iii) It is also unfair to disclose or exploit, without the owner's authorization, trade secrets or any other kind of business secrets to which legitimate access has been gained, but with a duty of reserve, or illegitimately. The acquisition of secrets by means of espionage or similar procedures is also unfair, without prejudice to the sanctions established by other regulations. CHAPTER XIX INTELLECTUAL PROPERTY ARTICLE 68. Property: The patrimonial rights of the author over the works created by the Employee in the exercise of its functions or on the occasion thereof, belong to the Company. All of the foregoing shall be without prejudice to the moral rights of the author, which shall remain at the head of the creator of the work, in accordance with Law 23 of 1982 and other supplementary regulations. Due to the fact that the Company has hired the Employee in accordance with its abilities and knowledge in the work entrusted and in addition assumes the risks and results that may arise therefrom, it is understood that the intellectual property on any invention, utility model, integrated circuit, layout-design, industrial design, represented in electrical, electronic, mechanical, software plans, inter alia, that arise within the execution of this agreement shall correspond to the Company. Therefore, inventions, discoveries and/or improvements in procedures, as well as all works and consequent results of the activities of the Employee, while rendering its services to the Company, shall belong to the Company, since the Employee is considered a researcher in the processes he performs and whenever the invention was made through data or means known or used supplied by the Company, all in accordance with article 539 of the Commercial Code (Código de Comercio), as well as articles 20 and concordant of Law 23 of 1982 on copyrights. ARTICLE 69. Technical Publications: It is established in this agreement that any article or technical report that is to be submitted for publication and that shows specific results of any project or activity carried out,
--	---

Empresa. Por tanto las invenciones, descubrimientos y/o mejoras en los procedimientos, lo mismo que todos los trabajos y consiguientes resultados de las actividades del Empleado, mientras preste sus servicios a la Empresa, pertenecerán a la Empresa, puesto que el Empleado es considerado como un investigador en los procesos que realiza y toda vez que la invención se realizó mediante datos o medios conocidos o utilizados suministrados por la Empresa , todo ello, de conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así como en los artículos 20 y concordantes de la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. ARTÍCULO 69. Publicaciones técnicas: Se establece en este contrato, que cualquier artículo o reporte técnico que vaya a ser sometido a publicación y que muestre resultados específicos de algún proyecto o actividad desempeñada, debe ser revisado y aprobado por la Empresa previamente a su divulgación. ARTÍCULO 70. Derechos extrapatrimoniales: El Empleado goza del derecho de mención en los términos de la ley. Igualmente, pueden acreditar ante terceros su vinculación al grupo con el único fin de resaltar su idoneidad profesional. CAPÍTULO XX CONFIDENCIALIDAD ARTÍCULO 71. Durante la vigencia del contrato es posible que el Empleado llegue a tener conocimiento de documentación, datos o Información Confidencial y secretos de la Empresa o de terceros con los que contrata la misma. En virtud de lo anterior, se entenderá como "Información Confidencial" entre otra, toda información relativa a investigaciones, desarrollo, productos, métodos, tecnología, procesos, procedimientos, formatos, documentos, software, comunicaciones y actividades comerciales de la Empresa o de sus clientes, ya sea pasados, presentes o futuros, así como a información desarrollada o adquirida por la Empresa y/o sus empleados o clientes con relación directa o indirecta con los servicios objeto del contrato. Así las cosas, reconoce que la información confidencial contiene secretos comerciales e información que son propiedad exclusiva y valiosa de la Empresa o de sus clientes y que la divulgación y el uso no autorizados de dicha Información, causará un daño irreparable a la Empresa. Por lo tanto, el Empleado adoptará	must be reviewed and approved by the Company prior to its disclosure. ARTICLE 70. non-property rights: The Employee has the right to be mentioned in the terms of the law. They may also prove to third parties that they are affiliated with the group for the sole purpose of highlighting their professional suitability. CHAPTER XX CONFIDENTIALITY During the term of the agreement it is possible that the Employee may become aware of documentation, data or Confidential Information and secrets of the Company or of third parties with whom the Company contracts. By virtue of the foregoing, "Confidential Information" shall be understood to include all information related to research, development, products, methods, technology, processes, procedures, formats, documents, software, communications and commercial activities of the Company or its customers, whether past, present or future, as well as information developed or acquired by the Company and/or its employees or customers directly or indirectly related to the services covered by the agreement. Accordingly, it acknowledges that confidential information contains trade secrets and information that are the exclusive and valuable property of the Company or its customers and that unauthorized disclosure and use of such Information shall cause irreparable harm to the Company. Therefore, the Employee shall take special measures in order to maintain the necessary security and to fulfill its obligations under this agreement and in the event of disclosure of such secrets or information, the Employee shall be liable for any damages caused to the Company. ARTICLE 72. As the duties of the position require the handling of information and CONFIDENTIAL materials of the Company and its customers, the Employee undertakes and agrees to keep in ABSOLUTE RESERVE all data of the Company and its customers. In the event that the Employee abandons its position, its undertakes and agrees to deliver the information and confidential materials known in the exercise of its functions and not to keep any copies of them in files or magnetic or electronic media. It also undertakes and agrees to keep confidential information of the Company and its customers confidential in the exercise
--	--

medidas especiales para poder mantener la seguridad necesaria y satisfacer sus obligaciones conforme al presente contrato y en caso de divulgar dichos secretos o información deberá responder por los perjuicios que le ocasione a la Empresa. ARTÍCULO 72. Como las labores propias del cargo exigen el manejo de información y materiales CONFIDENCIALES de la Empresa y de sus clientes, el Empleado se compromete a mantener en ABSOLUTA RESERVA todo dato de la Empresa y de sus clientes. El Empleado en el caso de hacer dejación de su cargo, se obliga a entregar la información y materiales confidenciales conocidos en el ejercicio de sus funciones y a no guardar copia alguna de ellos en archivos o medios magnéticos o electrónicos. Igualmente se obliga a mantener en reserva la información confidencial de la Empresa y de sus clientes en el ejercicio de sus actividades ya que declara conocer las disposiciones legales pertinentes acerca de las eventuales responsabilidades en que puede incurrir por dar a conocer o utilizar en cualquier forma dichas informaciones y materiales. CAPÍTULO XXI UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS, MEDIOS INFORMÁTICOS Y DE CÓMPUTO ARTÍCULO 73. Declaraciones: i) La Empresa ha suministrado para el cabal cumplimiento de las funciones propias del cargo que desempeña el Empleado, diversas herramientas, medios informáticos y de cómputo, que son propiedad de la Empresa. ii) El Empleado reconoce de manera consciente y expresa, la propiedad de la Empresa, sobre todas y cada una de las herramientas y medios informáticos y de cómputo, suministrados para el desempeño de sus funciones. iii) A través de las herramientas, medios informáticos y de cómputo referidos anteriormente, se almacena, administra y circula información de propiedad de la Empresa y de sus clientes. iv) La Empresa, dada su actividad económica y empresarial, tiene especial obligación de	of its activities since it declares to know the pertinent legal provisions about the eventual responsibilities in which it may incur for making known or using in any form the above mentioned information and materials. CHAPTER XXI USE OF TOOLS, COMPUTER AND COMPUTING RESOURCES ARTICLE 73. Representations: i) The Company has provided, for the full performance of the functions proper to the position held by the Employee, various tools, computer and computing resources, which belong to the Company. ii) The Employee knowingly and expressly acknowledges the ownership of the Company in each and every one of the computers and computing tools and means provided for the performance of its functions. iii) Through the tools, computer and computing means referred to above, information owned by the Company and its customers is stored, managed and circulated. iv) The Company, given its economic and business activity, has a special obligation to carry out a strict control and administration of the information that is stored, managed and circulated through the tools, computer and computing means of its property, and therefore, it has a legitimate interest in preserving the confidentiality of its information and that of its clients. v) That the Employee is aware, understands and clearly knows the policies of security and confidentiality in the handling of the information of the Company and its customers, as well as the legitimate interest that the Company has in preserving the confidentiality of its information and that of its customers, and therefore, accepts expressly, freely and voluntarily, all actions implemented and to be
--	---

efectuar un estricto control y administración de la información que se almacena, administra y circula a través de las herramientas, medios informáticos y de cómputo de su propiedad, y por ende, le asiste un interés legítimo en preservar la confidencialidad de su información y la de sus clientes.	executed by the Company, directed to exert a control and regular inspection on the tools, computer resources and computers with which it works and renders its services, including all the information in them stored, managed, or that circulates by any means, in special, online and/or managerial or corporative e-mail, property of the Company.
v) Que el Empleado es consciente, entiende y conoce claramente las políticas de seguridad y confidencialidad en el manejo de la información de la Empresa y de sus clientes, así como el interés legítimo que tiene la Empresa, de preservar la confidencialidad de su información y la de sus clientes, y por ende, acepta de manera expresa, libre y voluntaria, todas las acciones implementadas y a ejecutar por la Empresa, encaminadas a ejercer un control e inspección periódica sobre las herramientas, medios informáticos y de cómputo con los cuales labora y presta sus servicios, incluyendo toda la información en ellos almacenada, administrada, o que circule por cualquier medio, en especial, vía web y/o correo electrónico empresarial o corporativo, propiedad de la Empresa.	vi) Bearing in mind that the Company, within its security and confidentiality policies, has emphasized that the use of the tools, computer resources and computers provided to the Employee for the performance of its functions is solely and exclusively for labor purposes, the Employee is aware and accepts that it shall not store, manage or circulate in the media, computer and computing tools provided by the Company, information that is not of a labor nature, accepting likewise, and based on the above condition, that its privacy, honor and dignity, shall not be violated in any way, by the actions of control and inspection exercised by the Company in accordance with the above statement.
vi) Teniendo en cuenta que la Empresa, dentro de sus políticas de seguridad y confidencialidad, ha enfatizado en que la utilización de las herramientas, medios informáticos y de cómputo suministrados al Empleado para el cumplimiento de sus funciones, es única y exclusivamente para fines y efectos laborales, el Empleado es consciente y acepta que no almacenará, administrará o hará circular en los medios, herramientas informáticas y de cómputo suministradas por la Empresa, información que no tenga carácter laboral, aceptando de igual manera, y con fundamento en la anterior condición, que su intimidad, honra y dignidad, no serán vulneradas de manera alguna, por las acciones de control e inspección que ejerza la Empresa de acuerdo con lo anteriormente declarado.	vii) The Employee acknowledges and accepts the policies and rules of confidentiality of the Company and its customers, so that it shall not store, administer or circulate in the media, computer and computing tools provided by the Company, information of an intimate or personal nature, and in general, information of a non-labor nature.
vii) El Empleado manifiesta conocer y aceptar las políticas y normas de confidencialidad de la Empresa y de sus clientes, de manera que no almacenará, administrará o hará circular en	viii) In accordance with the foregoing, the Employee authorizes the Company, when it deems it appropriate, to access each and every one of the tools, computer resources and computers assigned to the Employee, to know its content, both the stored, as well as the managed and the one that circulates through such media, as well as the e-mail account assigned to the Employee. Likewise, the Employee authorizes the Company to access the user registration on the company's server, with a view to verifying the visits to the

los medios, herramientas informáticas y de cómputo suministradas por la Empresa, información de carácter íntimo o personal, y en general, información que no tenga carácter laboral. viii) De acuerdo con lo anteriormente expresado, el Empleado autoriza a la Empresa para que, cuando lo estime pertinente, acceda a todas y cada una de las herramientas, medios informáticos y de cómputo asignadas al Empleado, para conocer su contenido, tanto el almacenado, como el administrado y el que circula a través de dichos medios, así como el de la cuenta de correo electrónico asignada a el Empleado. Igualmente, el Empleado autoriza a la Empresa para acceder al registro de usuario en el servidor de la empresa, con miras a verificar las visitas a los sitios de la red que se hagan desde la conexión dispuesta por la empresa para el cumplimiento de sus funciones. ix) El Empleado acepta que en el evento de transgredir las normas de Seguridad de la Información y de la Protección a la Privacidad y Confidencialidad de la Información de la Empresa y/o de sus clientes, responderá exclusivamente a título personal, por las consecuencias que comporten sus actos, en especial por la responsabilidad penal y civil que deba asumir ante las autoridades competentes y ante terceros, incluidos los clientes y proveedores de la Empresa, a quien de igual manera, acepta indemnizar y reconocer cualquier erogación económica que se genere en su contra, como consecuencia de los anteriores eventos. CAPÍTULO XXII TRABAJO EN CASA De conformidad con la Ley 2088 de Mayo de 2021. ARTÍCULO 74. El trabajo en casa se considera como una forma de prestación de servicio distinta al teletrabajo aplicable en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales en el marco de las relaciones laborales vigentes entre la empresa y sus trabajadores, sin que su implementación conlleve variación de las condiciones laborales establecidas o pactadas al inicio de la relación laboral.	network sites made from the connection provided by the Company for the performance of its functions. ix) The Employee accepts that in the event of transgressing the rules of Information Security and Protection of Privacy and Confidentiality of Information of the Company and/or its customers, it shall be liable exclusively on a personal basis, for the consequences of their actions, especially for criminal and civil liability to be assumed before the competent authorities and third parties, including customers and suppliers of the Company, who likewise agrees to indemnify and acknowledge any economic disbursement that is generated against them, as a result of the above events. CHAPTER XXII HOMEWORK In accordance with Law 2088 of May 2021. ARTICLE 74. Work at home is considered as a form of service provision other than teleworking applicable in occasional, exceptional or special situations within the framework of the labor relations in force between the company and its employees, without its implementation entailing a variation of the labor conditions established or agreed at the beginning of the labor relationship. ARTICLE 75. Work at home is understood as enabling the employee to temporarily perform its work functions or activities outside the place where it usually performs them, without modifying the nature of the contract or labor relationship, or the respective legal and regulatory provisions, nor worsening the conditions of the labor contract, when there are occasional, exceptional or special circumstances that prevent the employee from performing its functions at its place of work, giving priority to the use of information and communications technologies. ARTICLE 76. The enabling of work at home implies that the subordinate power of the company shall be maintained, as well as the power to supervise the work of the employee. All the obligations, rights and duties
---	--

ARTÍCULO 75. Se entiende como trabajo en casa la habilitación al trabajador para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realiza, sin modificar la naturaleza del contrato o relación laboral, o legal y reglamentaria respectiva, ni tampoco desmejorar las condiciones del contrato laboral, cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

ARTÍCULO 76. La habilitación del trabajo en casa implica que se mantenga la facultad subordinante de la empresa, junto con la potestad de supervisión de las labores del trabajador. Permanecerán íntegras todas las obligaciones, derechos y deberes derivados de la prestación personal del servicio del trabajador.

ARTÍCULO 77. En caso de aplicarse a una relación laboral la modalidad de trabajo en casa, la empresa informará al trabajador los medios y herramientas que permitan el reporte, seguimiento y evaluación de las funciones contratadas, así como los medios y herramientas para la comunicación constante y recíproca.

ARTÍCULO 78. La habilitación de trabajo en casa originada por circunstancias excepcionales, ocasionales o especiales se extenderá hasta por un término de tres meses prorrogables por un término igual por una única vez, sin embargo, si persisten las circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidieron que el trabajador pudiera realizar sus funciones en su lugar de trabajo se extenderá la habilitación de trabajo en casa hasta que desaparezcan dichas condiciones.

En todo caso, la empresa conserva la facultad unilateral de dar por terminada la habilitación de trabajo en casa, siempre y cuando desaparezcan las circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que dieron origen a dicha habilitación.

ARTÍCULO 79. Durante el tiempo que dure el trabajo en casa se mantendrán vigentes las normas previstas en el Código Sustantivo del Trabajo y en los contratos laborales relativos al horario y la jornada laboral. Estarán excluidos del cumplimiento de estas disposiciones y de la remuneración del trabajo

derived from the personal service rendered by the employee shall remain intact.

ARTICLE 77. In the event of applying the work at home modality to an employment relationship, the company shall inform the employee of the media and tools that allow the reporting, follow-up and evaluation of the contracted functions, as well as the media and tools for constant and reciprocal communication.

ARTICLE 78. The authorization to work at home due to exceptional, occasional or special circumstances shall be extended for a term of up to three months, extendable for an equal term only once, however, if the occasional, exceptional or special circumstances that prevented the employee from performing its functions at its place of work persist, the authorization to work at home shall be extended until such conditions disappear.

In any case, the company retains the unilateral power to terminate the authorization to work at home, as long as the occasional, exceptional or special circumstances that gave rise to such authorization disappear.

ARTICLE 79. During the time that the work at home is being performed, the rules set forth in the Substantive Labour Code and in the labor contracts relating to working hours and working time shall remain in force. Excluded from compliance with these provisions and from the remuneration of supplementary work shall be the employees of direction, trust or management.

ARTICLE 80. For the development of work at home and the fulfillment of their functions, employees in the sector may use their own equipment and other tools, as long as there is an agreement with the company.

If the mentioned agreement is not reached, the company will provide the equipment, information systems, software or materials necessary for the development of the function or contracted work, according to the resources available for such effect.

The criteria and responsibilities regarding the custody and reserve of the information, as well as the access and care of the equipment by the employee, shall be

suplementario los trabajadores de dirección, de confianza o de manejo. ARTÍCULO 80. Para el desarrollo del trabajo en casa y el cumplimiento de sus funciones, el trabajador del sector, podrá disponer de sus propios equipos y demás herramientas, siempre que medie acuerdo con la empresa. Si no se llega al mencionado acuerdo, la empresa suministrará los equipos, sistemas de información, software o materiales necesarios para el desarrollo de la función o labor contratada, de acuerdo con los recursos disponibles para tal efecto. Los criterios y responsabilidades en cuanto a la custodia y reserva de la información, así como al acceso y cuidado de los equipos por parte del trabajador, serán los mismos que están incluidos en el presente reglamento interno en el capítulo XXI. ARTÍCULO 81. La empresa notificará por escrito la habilitación de trabajo en casa para que aquellos trabajadores interesados soliciten dicha modalidad. En todo caso, la empresa se reserva la facultad o no de conceder la habilitación. ARTÍCULO 82. Durante el tiempo que el trabajador preste sus servicios bajo la habilitación de trabajo en casa, tendrá derecho a percibir los salarios y prestaciones sociales derivadas de su relación laboral. En general el trabajador que aplique a la modalidad de trabajo en casa continuará disfrutando de los mismos derechos y garantías que rigen su relación laboral. ARTÍCULO 83. A los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigente y que se les reconozca el auxilio de transporte en los términos de las normas vigentes sobre el particular, durante el tiempo que presten sus servicios bajo la habilitación de trabajo en casa, se le reconocerá este pago a título de auxilio de conectividad digital. El auxilio de conectividad y el auxilio de transporte no son acumulables. CAPÍTULO XXIII MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA LA PROPAGACIÓN DEL COVID – 19 U OTROS VIRUS.	the same as those included in the present internal work regulations in chapter XXI. ARTICLE 81. The company shall notify in writing the authorization to work at home so the employees who are interested may request said modality. In any case, the company reserves the right to grant the authorization or not. ARTICLE 82. During the time that the employee renders its services under the home work modality, it shall be entitled to receive the salaries and social benefits derived from its labor relationship. In general, the employee who applies to the modality of work at home shall continue to enjoy the same rights and guarantees that regulate its labor relationship. ARTICLE 83. Employees who earn up to two legal monthly minimum wages in current force and who are entitled to a transportation allowance under the terms of the regulations in force on the matter, during the time they render their services under the home working arrangement, shall be entitled to this payment as a digital connectivity allowance. The connectivity allowance and the transportation allowance are not cumulative. CHAPTER XXIII PREVENTIVE AND PROTECTIVE MEASURES FOR THE SPREAD OF COVID-19 OR OTHER VIRUSES ARTICLE 84. In order to safeguard the health of all personnel, it shall be the responsibility of the employees: 1.To constantly use the face mask, except when it is strictly necessary not to use it. 2. Immediately inform through their hierarchical superior, the safety personnel at work, the area directors, through e-mail, calls or any other suitable means, if they have breathing problems and, in general, symptoms of respiratory diseases. 3. Report any alteration in their health condition to the employer, especially related to symptoms or signs associated with COVID-19. 4.To take care of their health and that of their co-workers, keeping the workplace clean.
---	--

ARTÍCULO 84. En aras a salvaguardar la salud de todo el personal, serán responsabilidades de los trabajadores: 1. Usar constantemente el tapabocas, excepto cuando sea estrictamente necesario no utilizarlo. 2. Informar inmediatamente a su superior jerárquico, al personal de seguridad en el trabajo, a los directores de área, a través de correo electrónico, llamadas o cualquier medio idóneo, si se presentan problemas para respirar y, en general, síntomas de enfermedades respiratorias. 3. Reportar cualquier alteración en su estado de salud al empleador especialmente relacionada con síntomas o signos asociados con COVID-19. 4. Cuidar su salud y la de sus compañeros, manteniendo el lugar de trabajo limpio. 5. Mantener una distancia adecuada con las demás personas, mínimo de un metro, en especial en casos de estornudos o similares. 6. Lavarse constantemente las manos con agua y jabón y evitar tocarse los ojos, nariz y boca, en especial, si no se ha desinfectado las manos. 7. Evitar temporalmente saludos de beso, abrazo, o mano. 8. Taparse la boca al momento de toser o estornudar y botar el pañuelo desechable inmediatamente después de usarlo; si no hay pañuelo disponible realizar estas acciones tapándose con la parte interna del codo. 9. Asistir a todas las capacitaciones que la empresa programe en materia de prevención del riesgo y salud en el trabajo. 10. Reportar al empleador cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo, con sus compañeros, amigos o su familia. El incumplimiento de estas obligaciones se considera violación a las normas de seguridad y salud en el trabajo y, en general, del presente Reglamento Interno de Trabajo. CAPÍTULO XXIV TELETRABAJO	5. Maintain an adequate distance from other people, minimum of one meter, especially in cases of sneezing or similar. 6. Wash hands constantly with soap and water and avoid touching eyes, nose and mouth, especially if hands have not been disinfected. 7. Temporarily avoid kissing, hugging, or handshaking greetings. 8. Cover the mouth when coughing or sneezing and throw away the disposable handkerchief immediately after using it; if there is no handkerchief available, cover these actions with the inside of the elbow. 9. To attend all the training that the company schedules on risk prevention and occupational health. 10. Report to the employer any case of contagion that may occur in the workplace, with colleagues, friends or family. Failure to comply with these obligations is considered a violation of occupational health and safety standards and, in general, of these Internal Labor Regulations. CHAPTER XXIV TELEWORK In accordance with the provisions of Law 1221 of 2008, regulated by Decree 1072 of 2015 and Decree 1227 de 2022. ARTICLE 85. In accordance with the current legislation on teleworking, the following definitions established in Law 1221 of 2008 are adopted: a. TELEWORKING: It is a form of labor organization, which consists of the performance of paid activities or provision of services to third parties using as support the information and communication technologies - ICT for contact between the Employee and the company, without requiring the physical presence of the employee in a specific work site. b. TELEWORKER: A person who performs work activities through information and communication
--	--

De acuerdo con lo estipulado en la Ley 1221 de 2008, reglamentada por el Decreto 1072 de 2015 y el Decreto 1227 de 2022. ARTÍCULO 85. Conforme a la legislación vigente en materia de teletrabajo, se adoptan las siguientes definiciones consagradas en la ley 1221 de 2008: a. TELETRABAJO: Es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación – TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. b. TELETRABAJADOR: Persona que desempeña actividades laborales a través de tecnologías de la información y la comunicación por fuera de la empresa a la que presta sus servicios ARTÍCULO 86. El presente reglamento interno de trabajo rige también las relaciones de los teletrabajadores, salvo estipulaciones en favor de este. En este mismo sentido, los teletrabajadores, cuentan con las mismas garantías laborales, relativas tanto a condiciones laborales como acceso al sistema de Seguridad Social. Asimismo, si bien al teletrabajador, por la naturaleza misma de su figura, no le son aplicables las regulaciones relativas a horas extras y recargos, debe respetarse el límite de 48 horas de trabajo semanales. PARAGRAFO. Excepcionalmente el teletrabajador tiene derecho a recargos, en el Decreto 884 de 2012, en su artículo 10 se estipula que ello será posible cuando sea verificable el tiempo laborado y el empleador le solicite trabajar más de lo previsto. ARTÍCULO 87. Los empleados podrán solicitar trabajar bajo esta modalidad, siempre y cuando no afecte el desarrollo de sus actividades y la empresa se encuentre de acuerdo con aprobar dicha modalidad. ARTÍCULO 88. Los empleados que trabajen a través de esta modalidad están igualmente obligados a respetar lo estipulado CAPÍTULO XXI en el presente Reglamento Interno de Trabajo, en cuanto al manejo de la información y los equipos de la Empresa.	technologies outside the company to which it provides its services. ARTICLE 86. The present internal regulation of work also governs the relations of the teleworkers, except stipulations in favor of it. In this same sense, the teleworkers, count on the same labor guarantees, relative so much to labor conditions as access to the system of Social Security. Also, although the teleworker, by the very nature of its figure, are not applicable the regulations relating to overtime and overtime, the limit of 48 hours of work per week must be respected. PARAGRAPH. Exceptionally the teleworker is entitled to surcharges, in Decree 884 of 2012, in its article 10 stipulates that this will be possible when the time worked is verifiable and the employer requests him to work more than the ordinary working day. ARTICLE 87. The employees may request to work under this modality, as long as it does not affect the development of their activities and the company agrees to approve this modality. ARTICLE 88. Employees working under this modality are also obliged to respect the provisions of CHAPTER XXI of these Internal Labor Regulations, regarding the handling of the Company's information and equipment. ARTICLE 89. In terms of occupational hazards in teleworking, the employer is also obliged to provide the necessary implements to perform the work assigned safely, in addition to performing in accordance with the recommendations made by the ARL the necessary corrective measures to preserve the health of the Employee. ARTICLE 90. The employee is obliged to comply with the recommendations made regarding occupational hazards, in addition to providing information on the possible risks identified in the performance of their work. In general, to comply with all the obligations stipulated in Article 22 of Decree 1295 of 1994. CHAPTER XXV
---	---

ARTÍCULO 89. En materia de riesgos laborales en teletrabajo, el empleador igualmente se obliga a proveer los implementos necesarios para realizar las labores asignadas de manera segura, además de realizar en concordancia con las recomendaciones realizadas por la ARL los correctivos necesarios para preservar la salud del trabajador. ARTÍCULO 90. El empleado está obligado a acatar las recomendaciones que se le hagan en materia de riesgos laborales, además de suministrar información de los posibles riesgos que identifique en el desarrollo de sus labores. En general cumplir todas las obligaciones estipuladas en el Artículo 22 del Decreto 1295 de 1994. CAPÍTULO XXV TRABAJO REMOTO De acuerdo con lo estipulado en la Ley 2121 de 2021, el trabajo remoto es una forma de ejecución del contrato de trabajo en la cual toda la relación laboral, desde su inicio hasta su terminación, se debe realizar de manera remota mediante la utilización de las TIC, donde el empleador y trabajador, no interactúan físicamente a lo largo de la vinculación contractual ARTÍCULO 91. El presente reglamento interno de trabajo rige también las relaciones de los trabajadores remotos, salvo estipulaciones en favor de este. En este mismo sentido, los trabajadores remotos, cuentan con las mismas garantías laborales, relativas tanto a condiciones laborales como acceso al sistema de Seguridad Social. Asimismo, debe respetarse el límite de la jornada máxima legal establecida en la ley. ARTÍCULO 92. El empleador debe respetar el derecho a la desconexión laboral de los trabajadores remotos, garantizando que todos los trabajadores remotos no tengan contacto con herramientas, bien sea tecnológicas o no, relacionadas con su ámbito laboral, después de culminada la jornada ordinaria de trabajo o durante de ella, en el tiempo que se haya conciliado para la vida personal y familiar de los trabajadores remotos.	REMOTE WORK In accordance with the provisions of Law 2121 of 2021, remote work is a form of execution of the employment contract in which the entire employment relationship, from its inception to its termination, must be performed remotely through the use of ICT, where the employer and employee do not physically interact throughout the contractual relationship. ARTICLE 91. These internal work regulations shall also govern the relations of remote employees, except for stipulations in favor of the employee. In the same sense, remote employees shall have the same labor guarantees, both in terms of working conditions and access to the Social Security system. Likewise, the maximum legal working day established by law must be respected. ARTICLE 92. The employer must respect the right of remote employees to disconnect from work, guaranteeing that all remote employees have no contact with tools, whether technological or not, related to their work environment, after the end of the regular workday or during it, in the time that has been agreed upon for the personal and family life of the remote employees. ARTICLE 93. The remote employee who proves to be solely responsible for the care of persons under 14 years of age, persons with disabilities or elderly persons in the first degree of consanguinity, who live with the remote employee and who require specific assistance, shall be entitled to schedules compatible with the care tasks and/or to interrupt the working day, with prior authorization from the employer that allows the interruption, without the deterioration of their working conditions. ARTICLE 94. Remote work shall be implemented by means of a written agreement. The remote employee shall not travel to the employer's offices at any time. ARTICLE 95. The employer shall make available to the remote employee the technological tools, instruments, equipment, connections, programs, value of energy
---	---

ARTÍCULO 93. El trabajador remoto que acredite tener a su cargo, de manera única, el cuidado de personas menores de 14 años, personas con discapacidad o adultos mayores en primer grado de consanguinidad, que convivan con el trabajador remoto y que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado y/o a interrumpir la jornada, con una autorización previa del empleador que permita la interrupción, sin el desmejoramiento de sus condiciones laborales. ARTÍCULO 94. El trabajo remoto se implementará mediante un acuerdo por escrito. El trabajador remoto no debe desplazarse hacia las oficinas del empleador en ningún momento. ARTÍCULO 95. El empleador deberá poner a disposición del trabajador remoto, las herramientas tecnológicas, instrumentos, equipos, conexiones, programas, valor de la energía e internet y/o telefonía, así como cubrir los costos de los desplazamientos ordenados por él. ARTÍCULO 96. El empleador deberá asumir el costo del mantenimiento de equipos, herramientas, programas y demás elementos necesarios para el desarrollo de las funciones del trabajador remoto. ARTÍCULO 97. El trabajador podrá prestar sus servicios desde el lugar que considere adecuado, de común acuerdo con el empleador, previa aprobación de la Administradora de Riesgos Laborales presente en el contrato. No obstante, en todo momento deberá contar con una conexión y cobertura a internet e informar al empleador sobre el lugar desde el cual realizará su labor. El empleador deberá aprobar el lugar escogido para garantizar el cumplimiento de los requerimientos mínimos de seguridad y salud en el trabajo, atendiendo las recomendaciones de la ARL. ARTÍCULO 98. El empleador solo podrá citar al trabajador remoto a sus instalaciones de manera excepcional cuando: 1. Se requiera la verificación de los estándares y requisitos que deben cumplir las herramientas y los equipos de trabajo para la realización de la labor previstos anteriormente por el empleador.	and internet and/or telephony, as well as cover the costs of the displacements ordered by him/her. ARTICLE 96. The employer shall assume the cost of the maintenance of equipment, tools, programs and other elements necessary for the development of the remote employee's functions. ARTICLE 97. The employee may render its services from the place it considers appropriate, by mutual agreement with the employer, with the prior approval of the Labor Risks Administrator present in the contract. However, at all times it must have an internet connection and coverage and inform the employer of the place from which it will perform its work. The employer shall approve the place chosen to guarantee compliance with the minimum occupational health and safety requirements, taking into account the recommendations of the ARL. ARTICLE 98. The employer may only summon the remote employee to its facilities on an exceptional basis when: 1. Verification of the standards and requirements to be met by the tools and work equipment for the performance of the work previously stipulated by the employer is required. When for the execution of the remote employee's work, any type of software, program, application or platform must be installed or updated manually on the work equipment. 3. When the employee repeatedly presents the non-compliance of its work and is eventually summoned for the process of labor discharges, as well as the other summons that are required by the employer to advance the sanctioning or disciplinary process. ARTICLE 99. In the event that the employer requires that the remote employee, under the specific conditions set forth in the Law, to appear at its facilities, it shall recognize, in the cases in which it is applicable in a proportional manner, the transportation allowance.
--	---

2.Cuando para la ejecución de las labores del trabajador remoto, se deban instalar o actualizar manualmente en los equipos de trabajo algún tipo de software, programa, aplicación o plataforma 3.Cuando el trabajador presente reiteradamente el incumplimiento de sus labores y eventualmente sea citado para proceso de descargos laborales, así como las demás citaciones que sean requeridas por el empleador para adelantar el proceso sancionatorio o disciplinario. ARTÍCULO 99. En caso de que el empleador requiera que el trabajador remoto bajo las cuales taxativas enunciadas en la Ley se presente en sus instalaciones, deberá reconocer, en los casos en que sea aplicable de manera proporcional, el auxilio de transporte. ARTÍCULO 100. El empleador y el trabajador deben dejar pactado en el contrato la jornada en la cual el trabajador remoto prestará sus servicios. El empleador, se encuentra facultado y autorizado para controlar el cumplimiento de las obligaciones, funciones y deberes del trabajador remoto, mediante el uso de herramientas tecnológicas u otros medios o mecanismos. ARTÍCULO 101. El trabajador está obligado a acatar las recomendaciones que se le hagan en materia de riesgos laborales, además de suministrar información de los posibles riesgos que identifique en el desarrollo de sus labores. En general cumplir todas las obligaciones estipuladas en el Artículo 22 del Decreto 1295 de 1994. CAPÍTULO XXVI DERECHO A LA DESCONEXIÓN LABORAL De acuerdo a la Ley 2191 expedida el 6 de enero de 2022, se garantizará el derecho a la Desconexión Laboral conforme a lo siguiente: ARTÍCULO 102. Se entiende como el derecho que tienen todos los trabajadores a no tener ningún tipo de contacto a través de cualquier medio sea tecnológico o no, para temas relacionados con su trabajo, fuera de la jornada laboral acordada. En este sentido, este derecho aplica en sus vacaciones o descansos.	ARTICLE 100. The employer and the employee must leave agreed in the contract the working hours in which the remote employee will render its services. The employer is empowered and authorized to control the fulfillment of the obligations, functions and duties of the remote employee, through the use of technological tools or other means or mechanisms. ARTICLE 101. The employee is obliged to comply with the recommendations made to it regarding labor risks, in addition to providing information on the possible risks identified in the performance of its work. In general, to comply with all the obligations stipulated in Article 22 of Decree 1295 of 1994. CHAPTER XXVI RIGHT TO LABOR DISCONNECTION According to Law 2191 issued on January 6, 2022, the right to Labor Disconnection will be guaranteed in accordance with the following: ARTICLE 102.It is the right of all employees not to have any kind of contact through any means, whether technological or not, for issues related to their work, outside the agreed working day. Therefore, this right applies to their vacations or breaks. ARTICLE 103. Guidelines adopted by the company: 1.Any agreement that goes against the employee's right to disconnect from work is ineffective. 2.The company undertakes not to order or require any type of work activity to the employee outside the working day agreed in their employment contract. 3.All complaints and claims from employees who believe that their right to disconnect from work has been violated will be addressed in a timely manner. Mechanisms for filing claims for violation of the right to disconnection from work:
--	---

ARTÍCULO 103. Lineamientos adoptados por la empresa: 1.Es ineficaz cualquier acuerdo que vaya en contra del derecho de desconexión laboral del trabajador. 2.La empresa se compromete a no ordenar ni requerir ningún tipo de actividad laboral al trabajador fuera de la jornada laboral acordada en su contrato de trabajo. 3.Se atenderán de manera oportuna todas las quejas y reclamos de los trabajadores que consideren que su derecho de desconexión laboral ha sido vulnerado. Mecanismos para presentar reclamos por la vulneración del derecho a desconexión laboral: 1.El trabajador puede presentar reclamos si siente que se le ha vulnerado el derecho de desconexión laboral ante su jefe inmediato quien lo escuchará y resolverá en justicia y equidad. 2.El reclamo se puede presentar de forma oral o escrita. 3.Adicional a lo anterior el reclamo puede ser presentada a nombre propio o de forma anónima. Procedimiento para garantizar la cesación de la vulneración al derecho 1.El jefe directo ante el que se presentó el reclamo procederá a investigar el asunto y dar respuesta escrita al trabajador en un tiempo razonable. 2.Se adoptarán las medidas necesarias para que no se repita la vulneración al derecho de desconexión laboral, en caso de determinar que existió dicha vulneración. 3.Al mes siguiente de dar respuesta al reclamo, en caso de que comprobara que si existió la vulneración que alega el trabajador, se verificara con el trabajador que los actos que vulneran su derecho a la desconexión laboral hayan cesado. 4.En caso de que el reclamo fuera anónimo se dará respuesta por medio de un comunicado en un lugar visible del sitio de trabajo.	1.The employee may file complaints if it feels that it has been violated the right to labor disconnection before their immediate boss who will hear and resolve it in fairness and equity. 2.The complaint may be presented orally or in writing. 3.In addition to the above, the complaint may be presented in its own name or anonymously. Procedure to ensure the cessation of the violation of rights 1.The direct supervisor to whom the complaint was presented will proceed to investigate the matter and provide a written response to the employee within a reasonable time. 2.The necessary measures shall be taken to ensure that the violation of the right to work disconnection is not repeated, in case it is determined that such violation existed. 3.Within one month after responding to the claim, if it is determined that the violation alleged by the employee did exist, the company shall verify with the employee that the acts that violate its right to disconnection from work have ceased. 4.In the event that the claim is anonymous, a response will be given by means of a notice posted in a visible place in the workplace. PARAGRAPH. This regulation does not apply to: a. Employees who hold positions of direction, trust and management. b. When there are situations of force majeure or unforeseeable circumstances that require, without any other viable alternative, extra duties of collaboration with the company or institution, to give continuity to the service or solve an emergency case in the institution. CHAPTER XXVII ADDITIONAL FEATURES ARTICLE 104. In the Company there may be benefits and benefits additional to those legally mandatory,
--	--

PARÁGRAFO. Esta regulación no aplica para: a. Los trabajadores que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo. b. Cuando existan situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y se requieran, sin que exista otra alternativa viable, deberes extra de colaboración con la empresa o institución, para dar continuidad al servicio o solucionar un caso de urgencia en la institución. CHAPTER XXVII PRESTACIONES ADICIONALES ARTÍCULO 104. En la Empresa pueden llegar a existir prestaciones y beneficios adicionales a los legalmente obligatorios, los cuales se dan por mera liberalidad de la Empresa. Dichos beneficios han sido informados y acordados con los Empleados. CAPÍTULO XXVIII OBJECIONES Y PUBLICACION DEL REGLAMENTO ARTÍCULO 105. El presente reglamento rige a partir de su expedición. La Empresa enviará a todos sus trabajadores vía correo electrónico una copia del mismo, e informará de este hecho a todos los trabajadores mediante comunicado interno, a efectos de que presenten las objeciones que consideren pertinentes dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la ley 1429 de 2010. ARTÍCULO 106. Vencido el término dispuesto en el artículo anterior, y de conformidad con la obligación contenida en el artículo 22 de la Ley 1429 de 2010, se procederá a publicar la versión final del presente reglamento de conformidad con la ley. El presente reglamento será publicado en el lugar de trabajo, mediante la fijación de dos (2) copias de caracteres legibles, en dos (2) sitios distintos. CAPÍTULO XXIX VIGENCIA ARTÍCULO 107. El presente reglamento entrará a regir a partir de su publicación hecha en la forma prescrita en el artículo anterior de este reglamento (L. 1429/2010, art.17). CAPÍTULO XXX	which are given by the mere generosity of the Company. Such benefits have been informed and agreed upon with the Employees. CHAPTER XXVIII OBJECTIONS AND PUBLICATION OF THE REGULATIONS ARTICLE 105. These regulations shall be in force from the moment they are issued. The Company shall send a copy thereof to all its employees by e-mail, and shall inform all employees of this fact by means of an internal communication, so that they may present the objections they consider pertinent within the following fifteen (15) working days, pursuant to the provisions of article 17 of Law 1429 of 2010. ARTICLE 106. Upon expiration of the term set forth in the preceding article, and in accordance with the obligation contained in article 22 of Law 1429 of 2010, the final version of these regulations shall be published in accordance with the law. These regulations shall be published at the place of work, by fixing two (2) copies of legible characters, in two (2) different places. CHAPTER XXIX TERM ARTICLE 107. These regulations shall become effective upon their publication in the manner prescribed in the previous article of these regulations (L. 1429/2010, art. 17). CHAPTER XXX FINAL PROVISIONS ARTICLE 108. From the date on which these Regulations enter into force, the provisions of the Regulations that the Company had before that date, if any, shall be null and void. CHAPTER XXXI INEFFECTIVE CLAUSES ARTICLE 109. The clauses of the Regulations that impair the conditions of Employees in relation to the provisions of laws, individual agreements, covenants, collective agreements or arbitral awards, which replace the provisions of the Regulations insofar as they are
--	---

DISPOSICIONES FINALES ARTÍCULO 108. Desde la fecha en que entrare en vigencia este Reglamento quedarán sin efecto las disposiciones del Reglamento que antes de dicha fecha haya tenido la Empresa, en caso de que lo hubiera. CAPÍTULO XXXI CLÁUSULAS INEFICACES ARTÍCULO 109. No producirán ningún efecto las cláusulas del Reglamento que desmejoren las condiciones de los Empleados en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales, los cuales sustituyen las disposiciones del Reglamento en cuanto fueren más favorables a los Empleados. (Artículo 109 C.S.T.) Fecha de publicación: 29 de septiembre del 2022 Dirección: Calle 10B No. 36-32 Edificio Ático, Oficina 402 Ciudad: Medellín Departamento: Antioquia Representante legal: Camilo Trujillo Millán a través de CMC Abogados S.A.S	more favorable to Employees, shall have no effect. (Article 109 C.S.T.) Date of publication: September 29th, 2022 Address: Calle 10B No. 36-32 Edificio Ático, Oficina 402 City: Medellín Department: Antioquia Legal representative: Camilo Trujillo Millán on behalf of CMC Abogados S.A.S.
--	--

ANEXO 1.

ESCALA DE SANCIONES (Casos Específicos)				
JORNADA LABORAL				
FALTAS	PRIMERA VEZ	SEGUNDA VEZ	TERCERA VEZ	CUARTA VEZ
1. No presentarse a laborar sin justa causa durante una jornada de trabajo	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con	Suspensión de 3 días	Terminación del contrato de

		copia a la hoja de vida		trabajo con justa causa
2. Llegar tarde (más de 20 minutos) a la jornada laboral sin justa causa	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS Y/O ASIGNACIÓN DE TAREAS				
FALTAS	PRIMERA VEZ	SEGUNDA VEZ	TERCERA VEZ	CUARTA VEZ
3. Incumplir sin justa causa las órdenes de su superior siempre que éstas no lesionen su dignidad.	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
4. Abandonar la labor contratada sin justificación alguna.	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Suspensión hasta por 5 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
5. No cumplir con los tiempos establecidos para la labor contratada y/o no asistir a las capacitaciones o cursos que la empresa emprenda.	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
6. No reportar de manera oportuna los motivos que pueden demorar los tiempos de entrega de una labor o informe	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
7. Dañar la producción por error injustificado el cual será evaluado la pérdida, desperdicio o reproceso.	Llamada de atención por escrito	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa	
8. Mermar sin ninguna justificación su rendimiento del trabajo.	Llamada de atención por escrito	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa	

ACOMPAÑANTES DURANTE LA JORNADA LABORAL				
FALTAS	PRIMERA VEZ	SEGUNDA VEZ	TERCERA VEZ	CUARTA VEZ
9. Presentarse a los lugares de trabajo en compañía de personas ajenas a la compañía sin previo permiso.	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
10. Permitir que terceras personas no vinculadas a la Empresa hagan uso de los espacios prohibidos para el público	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
SERVICIO AL CLIENTE				
FALTAS	PRIMERA VEZ	SEGUNDA VEZ	TERCERA VEZ	CUARTA VEZ
11. Desautorizar, no cumplir de manera deliberada un requerimiento de un cliente, sin consultarlo con el jefe inmediato o la Gerencia	Suspensión hasta por 3 días	Suspensión hasta por 5 días	Suspensión hasta por 7 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa

12. Cualquier acto de agresión verbal a un cliente.	Suspensión hasta por 5 días	Suspensión hasta por 15 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa	
13. Cualquier acto de agresión física a un cliente o compañero de trabajo	Terminación del contrato de trabajo con justa causa			
INCUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS				
FALTAS	PRMERA VEZ	SEGUNDA VEZ	TERCERA VEZ	
14. Presentarse a laborar bajo los efectos del licor o de drogas enervantes, o consumir los mismos en las Oficinas de la Empresa	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
MANEJO DE DINEROS Y DOCUMENTOS DE VALOR PARA LA EMPRESA				
FALTAS	PRIMERA VEZ	SEGUNDA VEZ	TERCERA VEZ	
15. No entregar oportunamente dinero, cheques o documentos de valor para la Empresa, sin ninguna justificación	Llamada de atención por escrito	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa	
16. Utilizar dineros recaudados para uso personal y sin previa autorización del jefe inmediato. Constituyéndose en un abuso de confianza	Terminación del contrato de trabajo con justa causa			
17. Cobrar una tarifa inferior o superior a los precios establecidos por la Empresa.	Terminación del contrato de trabajo con justa causa			

TRATO CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO Y/O SUPERIORES DE LA EMPRESA				
FALTAS	PRIMERA VEZ	SEGUNDA VEZ	TERCERA VEZ	CUARTA VEZ
18. Cualquier acto de agresión verbal o malos tratos a un compañero o superiores dentro o fuera del horario de trabajo.	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
19. Cualquier acto de agresión física a un compañero o jefe inmediatos o superiores	Terminación del contrato de trabajo con justa causa			
20. No utilizar el conducto regular, para dar a conocer quejas o reclamos, en relación con el cargo o compañeros de trabajo de acuerdo a la estructura organizacional	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROCESOS EN GENERAL				
FALTAS	PRIMERA VEZ	SEGUNDA VEZ	TERCERA VEZ	CUARTA VEZ
21. Presentarse a laborar estando incapacitado	Suspensión hasta por 5 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa		

22. Usar o conservar herramientas o equipos que no le hayan sido asignadas y/o manejar inadecuadamente las herramientas entregadas para el trabajo.	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
23. Incumplir el procedimiento sobre aviso de Accidentes de trabajo	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
24. Fijar, remover o dañar información o material de las carteleras o colocar avisos de cualquier clase en la dependencia de la Empresa sin previa autorización o destruir o dañar cualquier forma de las existentes. Salvo información referente al derecho de asociación, negociación colectiva o huelga	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
25. Contribuir a hacer peligroso el lugar de trabajo	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
26. Hacer afirmaciones falsas o maliciosas sobre la Empresa, sus trabajadores, sus productos o servicios	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
27. Violar las normas de higiene y seguridad industrial y/o no usar los elementos de protección personal otorgados por la empresa para conservar la salud del trabajador.	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
28. Dejar equipos encendidos después de terminar la jornada de trabajo	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
29. No trabajar de acuerdo con los métodos y sistemas implantados por la Empresa.	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
30. Incurrir en errores debido a descuidos que ocasionen daños o afecten la seguridad de equipos o de las personas	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
31. Sacar del sitio de trabajo objetos sin autorización del Jefe Inmediato	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
32. Dormir en horario laboral	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
33. Ocultar faltas cometidas contra la Empresa por algún trabajador.	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa

34. No informar oportunamente sobre posibles errores a favor en la liquidación de algún pago a un tercero	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
35. Hacer mal uso o engañar a la Empresa con documentos falsos o alterados para cualquier diligencia.	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
36. No informar a la Empresa por parte de los trabajadores, las nuevas direcciones cuando se presenten cambios en el domicilio, teléfonos.	Llamada de atención por escrito	Suspensión de 3 días	Suspensión hasta por 5 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
37. Utilizar más del tiempo estrictamente necesario para las consultas de la E.P.S. o para atender las causas de los permisos o licencias.	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
38. No presentar las incapacidades para trabajar así sea de un (1) día dentro de la misma quincena respectiva (1-15 y del 16 al 30) de ocurridas éstas. Las incapacidades deben ser emitidas por el Sistema General de Seguridad Social para ser admitidas (ARL o EPS)	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa
39. No dar a conocer oportunamente a recursos humanos situaciones que pongan en riesgo a sus compañeros o público de acuerdo al artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo.	Llamada de atención verbal	Llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del contrato de trabajo con justa causa

ANEXX 1.

SCALE OF SANCTIONS (Specific Cases)				
WORKING DAY				
OFFENSES	FIRST TIME	SECOND TIME	THIRD TIME	FOURTH TIME
1. Not appearing for work without just cause during a workday	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause
2. Being late (more than 20 minutes) to work without just cause	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause
COMPLETION OF WORKS AND/OR TASK ASSIGNMENT				
OFFENSES	FIRST TIME	SECOND TIME	THIRD TIME	FOURTH TIME
3. Failure to comply without just cause with the orders of its superior, provided that these do not injure its dignity.	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause
4. Leaving the contracted work without any justification.	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Suspension for up to 5 days	Termination of employment with just cause

5. Not complying with the time limits established for the contracted work and/or not attending the trainings or courses that the company undertakes.	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause
6. Failure to report in a timely manner the reasons that may delay the delivery times of a work or report.	Written warning with copy to the resume	Written warning with copy to the resume	Written warning with copy to the resume	Termination of employment with just cause
7. Damage the production by unjustified error which shall be evaluated for loss, waste or reprocessing.	Written warning	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause	
8. Unjustifiably diminish their work performance.	Written warning	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause	

ACCOMPANYING PERSONS DURING WORKING HOURS				
OFFENSES	FIRST TIME	SECOND TIME	THIRD TIME	FOURTH TIME
9. Report to workplaces in the company of outsiders without prior permission.	Written warning	Written warning	Written warning	Termination of employment with just cause
10. Allow third parties not linked to the Company to make use of spaces prohibited to the public.	Written warning	Written warning	Written warning	Termination of employment with just cause
CUSTOMER SERVICE				
OFFENSES	FIRST TIME	SECOND TIME	THIRD TIME	FOURTH TIME
11. Deliberately discrediting, failing to comply with a customer's requirement, without consulting with the immediate boss or Management.	Suspension for up to 3 days	Suspension for up to 5 days	Suspension for up to 7 days	Termination of employment with just cause
12. Any act of verbal aggression against a customer.	Suspension for up to 5 days	Suspension for up to 15 days	Termination of employment with just cause	
13. Any act of physical aggression against a customer or co-employee.	Termination of employment with just cause			
NON-COMPLIANCE WITH ALCOHOL AND DRUG PREVENTION POLICIES				
OFFENSES	FIRST TIME	SECOND TIME	THIRD TIME	
14. Show up to work under the effects of liquor or enervating drugs, or consume them in the offices of the Company.	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	
MANAGEMENT OF MONEY AND DOCUMENTS OF VALUE FOR THE COMPANY				
OFFENSES	FIRST TIME	SECOND TIME	THIRD TIME	
15. Failure to timely deliver money, checks or documents of value to the Company, without any justification.	Written warning	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause	
16. Use money collected for personal use and without prior authorization of the immediate boss. Causing a breach of trust	Termination of employment with just cause			

17. Charging a rate lower or higher than the prices established by the Company.	Termination of employment with just cause			
---	--	--	--	--

DEALINGS WITH CO-EMPLOYEES AND/OR SUPERIORS OF THE COMPANY				
OFFENSES	FIRST TIME	SECOND TIME	THIRD TIME	FOURTH TIME
18. Any act of verbal aggression or mistreatment of a colleague or superior within or outside working hours.	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause
19. Any act of physical aggression against an immediate or superior colleague or boss.	Termination of employment with just cause			
20. Not using the regular channel to report complaints or grievances related to the position or co-employees according to the organizational structure.	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause
NON-COMPLIANCE WITH INDUSTRIAL SAFETY PROCEDURES AND PROCESSES IN GENERAL				
OFFENSES	FIRST TIME	SECOND TIME	THIRD TIME	FOURTH TIME
21. Showing up for work while incapacitated	Suspension for up to 5 days	Termination of employment with just cause		
22. Using or retaining tools or equipment that have not been assigned to you and/or improperly handling the tools provided for the job.	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause
23. Failure to comply with the procedure for notification of occupational Accidents.	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause
24. Posting, removing or damaging information or material from billboards or placing notices of any kind on the Company's premises without prior authorization or destroying or damaging any form of existing ones. Save and except for information concerning the right of association, collective bargaining or strike	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause
25. Contributing to making the workplace dangerous	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause
26. Making false or malicious statements about the Company, its employees, products or services	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause
27. Breach industrial hygiene and safety regulations and/or do not use personal protective equipment provided by the company to preserve the health of the employee.	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause

28. Leave equipment on after the end of the working day.	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause
29. Failure to work in accordance with the methods and systems implemented by the Company.	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause
30. Incurring in errors due to carelessness that causes damage or affects the safety of equipment or people.	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause
31. Removing objects from the work site without authorization of the Immediate Boss	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause
32. Sleeping during working hours	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause
33. Hide faults committed against the Company by any employee.	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause
34. Failure to timely report possible errors in favor in the settlement of any payment to a third party.	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause
35. Misuse or mislead the Company with false or altered documents for any purpose.	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause
36. Failure to inform the Company when there are changes in one's address, telephone numbers.	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause
37. Use more than strictly necessary time for E.P.S. consultations or to address the causes of permissions or licenses.	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause
38. Failure to submit incapacities to work even if it is one (1) day within the same respective fortnight (1-15 and from 16 to 30) of their occurrence. Disabilities must be issued by the General Social Security System in order to be admitted (ARL or EPS).	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause
39. Failure to make human resources aware in a timely manner of situations that put their colleagues or the public at risk in accordance with article 37 of the Substantive Labour Code.	Verbal warning	Written warning with copy to the resume	Suspension for up to 3 days	Termination of employment with just cause